

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 30 jomada I 1439 – 16 février 2018

161^{ème} année

N° 14

Sommaire

Lois

- Loi n° 2018-8 du 12 février 2018**, portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire..... 396

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2018-12 du 12 février 2018, portant ratification du contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 397

Décret Présidentiel n° 2018-13 du 16 février 2018, portant nomination de Monsieur Marouane El Abassi gouverneur de la banque centrale de Tunisie..... 397

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018, modifiant et complétant le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration 398

Ministère de la Défense Nationale	
Décret gouvernemental n° 2018-157 du 13 février 2018 , fixant les missions et l'organisation de l'école de l'aviation de Borj El Amri	399
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 13 février 2018, portant approbation de la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs	404
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret gouvernemental n° 2018-158 du 2 février 2018 , portant extension du parc d'activités économiques de Bizerte et approbation de l'avenant de la convention de concession de son exploitation	435
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Décret gouvernemental n° 2018-159 du 13 février 2018 , portant création d'un établissement d'œuvres universitaires	436
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Attribution d'un congé pour la création d'une entreprise	437
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2018-161 du 13 février 2018 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.....	437
Décret gouvernemental n° 2018-162 du 13 février 2018 , portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources hydrauliques de la nappe de « Nadhour – Saouaf » du gouvernorat de Zaghouan	438
Décret gouvernemental n° 2018-163 du 13 février 2018 , portant déclassement d'une parcelle de terre du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.....	439
Nomination de directeurs	440
Nomination de sous-directeurs	440
Nomination de chefs de service.....	443
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret gouvernemental n° 2018-164 du 13 février 2018 , modifiant le décret n° 2014-3670 du 3 octobre 2014, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement et de construction des composantes du technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	446
Ministère de la Santé	
Arrêté du ministre de la santé du 13 février 2018, portant augmentation de nombre de postes ouvertes pour suivre une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.....	447
Ministère des Affaires Culturelles	
Décret gouvernemental n° 2018-165 du 13 février 2018 , portant modification du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement.....	447
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018 , modifiant le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille.....	449

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 450

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Décision commune de l'instance supérieure indépendante pour les élections et de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle du 14 février 2018, portant fixation des règles spéciales et procédures de la couverture de la campagne électorale municipale et régionale aux médias audiovisuels 453

lois

Loi n° 2018-8 du 12 février 2018, portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé le contrat de garantie à première demande annexé à la présente loi, conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat d'un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000€) pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 février 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 30 janvier 2018.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2018-12 du 12 février 2018, portant ratification du contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu la loi n° 2018-8 du 12 février 2018, portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire,

Vu le contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié le contrat de garantie à première demande conclu le 8 novembre 2017, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement relatif à l'octroi d'une ligne de crédit au profit de la banque de l'habitat pour financer les projets des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Art. 2 - Le ministre du développement, de l'investissement et de coopération internationale et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 février 2018.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2018-13 du 16 février 2018, portant nomination de Monsieur Marouane El Abassi, gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 78,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative à la fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,

Vu la demande de démission présentée par Monsieur Chedly Ayari, le 14 février 2018 et acceptée le 15 février 2018,

Vu la proposition du chef du gouvernement relative à la nomination de Monsieur Marouane El Abassi au poste de gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Après approbation de l'assemblée des représentants du peuple en séance plénière du 15 février 2018.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Marouane El Abassi est nommé gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2018.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018, modifiant et complétant le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réorganisation de l'école nationale d'administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986, relative à la loi des finances rectificative pour la gestion 1986,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi des finances pour la gestion de l'année 1978,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est le décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier est le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, portant rattachement de structures à la présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article 25 de la section 7 du décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, tel que modifié par le décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012, et remplacées par les dispositions suivantes :

Section 7 - La direction des systèmes d'information

Article 25 (nouveau) - La direction des systèmes d'information est chargée de :

- l'élaboration de stratégie pour développer le secteur des technologies de l'information et de la communication au sein de l'école,

- la participation au développement des programmes de formation à distance au profit des fonctionnaires publics via le renforcement des capacités de l'école dans ce volet,

- le renforcement de la diffusion de la culture informatique et le développement des compétences des bénéficiaires de la formation à l'école à travers l'élaboration des programmes pour former et perfectionner les ressources humaines sur les technologies de l'information et de la communication, les applications informatiques administratives, les techniques et les services internet et les outils de communication et de travail collaboratif,

- la mise en œuvre d'un portail unifié afin d'offrir un point d'accès unique aux différents sites web et services en lignes offerts par l'école,

- la mise en place des services en lignes,

- la gouvernance du système d'information et la garantie de la réalisation d'une valeur ajoutée à l'école,

- la réalisation d'un audit de la sécurité du système d'information en vue de déceler et traiter les dysfonctionnements, de développer les divers types d'information exploitées par l'école et de mettre en place la structure et les procédures organisationnelles qui la soutiennent,

- la maintenance des équipements, des programmes et des réseaux électroniques exploités par l'école,

- le déploiement des technologies de l'information et de la communication au niveau du fonctionnement de l'école en vue construire un système d'information intégré à travers le développement, la maintenance et l'exploitation des réseaux de communication et des équipements informatiques et des applications et la modernisation, la documentation, le développement et l'informatisation des procédures de travail,

- la participation dans la préparation des meilleures conditions et d'un environnement organisationnel et technique qui permettent à l'école de mettre en place les mécanismes pour appliquer les procédures réglementaires relatives à l'accès à l'information.

La direction des systèmes d'information est dirigée par un directeur qui a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

La direction des systèmes d'information comprend :

* la sous-direction des systèmes informatiques qui est chargée de l'élaboration des plans annuels des projets des technologies de l'information et de la communication, du suivi de l'exploitation et de la maintenance des réseaux de communication, des équipements et des applications informatiques et l'assistance technique aux diverses activités de l'école.

La sous-direction des systèmes informatiques comprend :

- le service des études et de l'organisation qui est chargé de l'élaboration des études et de développement des systèmes informatiques et réseaux, la contribution dans la rationalisation du travail administratif et la simplification des procédures et l'élaboration des guides afférents,

- le service de l'exploitation et de la sécurité informatique qui est chargé du suivi de l'exploitation de l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication et la veille sur la sécurité des ressources informatiques.

* la sous-direction de développement des services en ligne qui est chargée du développement des services administratifs et des activités de formation en ligne et la contribution dans l'élaboration des programmes de formation en informatique destinés aux divers cycles et sessions de formation dispensés par l'école.

La sous-direction de développement des services en ligne comprend :

- le service d'administration de la plateforme de formation en ligne qui est chargé de l'exploitation de la plate-forme de formation en ligne et de l'assistance technique aux structures chargées de la formation.

Art. 2 - Le septième tiret de l'article 7 du décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007 susvisé, est remplacé par ce qui suit :

Article 7 :

7) La direction des systèmes d'information.

Art. 3 - Est ajouté à la composition du conseil d'orientation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007 susvisé, « le directeur des systèmes d'information ».

Art. 4 - Le ministre des finances et le directeur de l'école nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Pour Contresigning
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2018-157 du 13 février 2018, fixant les missions et l'organisation de l'école de l'aviation de Borj El Amri.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finance pour l'année 1969 et notamment l'article 20 relatif à la création de l'école de l'aviation civile et de la météorologie,

Vu le code de la comptabilité publique publié selon la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finance pour l'année 1993 et notamment l'article 42 relatif au détachement de l'école de l'aviation civile et de la météorologie au ministère de la défense nationale et lui attribuant l'appellation "école de l'aviation de Borj El Amri",

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire et notamment l'article 6 relatif à l'organisation de l'enseignement,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-588 du 1^{er} septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des écoles de formation, tel que modifié par le décret n° 2445 du 9 décembre 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 82-1313 du 24 septembre 1982, relatif aux attributions et à l'organisation de l'école de l'aviation civile et de la météorologie,

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l'académie militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements de l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d'emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'arrêté républicain n° 2014-6 du 3 janvier 2014, fixant le statut particulier des officiers enseignants chercheurs,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d'organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - L'école de l'aviation de Borj El Amri est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 - L'école de l'aviation de Borj El Amri est un établissement de l'enseignement supérieur militaire et a essentiellement pour mission d'assurer la formation d'officiers dans les domaines de l'aviation, de la navigation aérienne, de la météorologie et d'autres spécialités scientifiques et techniques en relation avec les domaines susmentionnés, et en cas de besoin au profit des structures et des établissements nationaux et étrangers, et ce, dans le cadre de la coopération, par l'intermédiaire de conventions conclues avec le ministère de la défense nationale.

L'école de l'aviation de Borj El Amri peut :

- organiser des cycles de formation ou de perfectionnement ou des stages de recyclage dans les domaines de ses compétences au profit des personnels du ministère de la défense nationale ou d'autres ministères ou des établissements nationaux et étrangers ou des particuliers,
- organiser des concours nationaux dans les domaines de ses compétences,
- organiser des stages de formation à son profit en Tunisie ou à l'étranger,
- conclure des accords de coopération et de partenariat avec des organismes publics nationaux ou étrangers dans les domaines de ses compétences. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation du ministre de la défense nationale.

L'école de l'aviation de Borj El Amri peut, également, se voir confier des travaux de recherches scientifiques et techniques afférents à ses compétences pour le compte d'établissements nationaux, publics ou privés, sous forme de contrat.

Art. 3 - L'école de l'aviation de Borj el Amri est soumise à la tutelle du ministère de la défense nationale, et le ministre de la défense nationale fixe les orientations générales relatives :

- aux options en matière de formation,
- à l'organisation des études,
- aux plans de développement de l'école de l'aviation de Borj El Amri.

CHAPITRE II

L'organisation administrative de l'école de l'aviation de Borj El Amri

Art. 4 - Pour assurer les missions indiquées à l'article 2 du présent décret gouvernemental, l'école de l'aviation de Borj El Amri comprend :

- un organe de commandement,
- un organe d'enseignement et de formation,
- un organe de pilotage,
- un organe de soutien,
- une division des affaires administratives et financières.

Section 1 - Organe de commandement

Art. 5 - L'école de l'aviation de Borj El Amri est placée sous le commandement d'un officier pilote choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de l'air, appelé "commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri" et nommé par décret Présidentiel après consultation du chef du gouvernement.

Le commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri assure la direction de cet établissement et veille à son bon fonctionnement et ce, dans le cadre des orientations définies par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri est assisté dans cette mission par :

- un commandant en second,
- les commandants des organes mentionnés à l'article 4 du présent décret gouvernemental,
- un conseil dénommé "conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri",
- un conseil dénommé "conseil de classe",
- un conseil de discipline.

Art. 6 - Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé des tâches qui lui sont confiées par le commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri, et assure, par arrêté du ministre de la défense nationale, le commandement de l'école en cas d'absence provisoire ou d'indisponibilité de son commandant.

Art. 7 - Le conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri est chargé d'assister, à titre consultatif, le commandant de l'école en matière de programmation des cours et de déroulement des examens, des stages, des projets de fin d'études et des recherches scientifiques et techniques. Il comprend :

- le commandant l'école de l'aviation de Borj El Amri : président,
- le commandant en second : membre,
- le commandant de l'organe d'enseignement et de formation: membre,
- le commandant de l'organe de pilotage : membre,
- le directeur de l'enseignement militaire : membre,
- le directeur de l'enseignement universitaire : membre,
- le directeur de l'enseignement théorique de pilotage et des techniques aériennes : membre.

Le président du conseil scientifique de l'école de l'aviation de Borj El Amri peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux travaux du conseil. Le conseil se réunit chaque fois que son président le juge nécessaire.

Art. 8 - Le conseil de classe est chargé d'évaluer les résultats des examens et ses délibérations sont soumises à l'approbation du ministre de la défense nationale.

Le conseil de classe comprend :

- le commandant de l'école de l'aviation de Borj El Amri : président,
- le commandant en second : membre,
- le commandant de l'organe d'enseignement et de formation : membre,
- le commandant de l'organe de pilotage : membre,
- le directeur de l'enseignement militaire : membre,
- le directeur de l'enseignement universitaire : membre,
- le directeur de l'enseignement théorique de pilotage et des techniques aériennes : membre,
- les directeurs des départements concernés : membres,
- les enseignants concernés : membres.

Art. 9 - Le conseil de discipline est présidé par le commandant de l'école de l'aviation de Borj el Amri.

La composition du conseil de discipline, les modalités de son fonctionnement et les cas de traduction d'un élève devant le dit conseil sont fixés par le règlement intérieur de l'école de l'aviation de Borj El Amri, mentionné à l'article 36 du présent décret gouvernemental.

Section 2 - **Organe d'enseignement et de formation**

Art. 10 - L'organe d'enseignement et de formation comprend :

- la direction de l'enseignement militaire,
- la direction de l'enseignement universitaire,
- la direction de l'enseignement théorique du pilotage et des techniques aériennes.

Art. 11 - Le commandant de l'organe d'enseignement et de formation est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de l'organisation et de la coordination des activités d'enseignement et veille au bon déroulement des programmes de formation.

Art. 12 - La direction de l'enseignement militaire comprend :

- le département de l'instruction et de la formation militaire,
- le département de la formation générale,
- le département de la formation sportive.

Art. 13 - Le directeur de l'enseignement militaire est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l'article 12 du présent décret gouvernemental et veille au bon déroulement de l'enseignement militaire à l'école de l'aviation de Borj El Amri.

Art. 14 - La direction de l'enseignement universitaire comprend :

- le département du cycle préparatoire,
- le département de mécanique, de télémécanique et des systèmes aéronautiques
- le département des télécommunications, d'informatique et de géomatique,
- le département de la recherche scientifique.

Art. 15 - Le directeur de l'enseignement universitaire est choisi soit parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air ou parmi les professeurs de l'enseignement supérieur militaire appartenant au corps des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ou au corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire, et il est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l'article 14 du présent décret gouvernemental et veille au bon déroulement de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique à l'école de l'aviation de Borj el Amri.

Le directeur de l'enseignement universitaire bénéficie des indemnités et des avantages accordés aux directeurs généraux d'administration centrale.

Art. 16 - La direction de l'enseignement théorique du pilotage et des techniques aériennes comprend :

- le département d'enseignement théorique du pilotage,
- le département de circulation aérienne et de météorologie
- le département des cycles spéciaux de formation.
- le département de formation et d'évaluation de la langue anglaise.

Art. 17 - Le directeur de l'enseignement théorique de pilotage et des techniques aériennes est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de superviser des départements mentionnés à l'article 16 du présent décret gouvernemental et veille au bon déroulement de l'enseignement théorique de pilotage et des techniques aériennes et des cycles spéciaux de formation et de la formation et de l'évaluation de la langue anglaise à l'école de l'aviation de Borj El Amri.

Art. 18 - Les directeurs des départements mentionnés à l'article 14 du présent décret gouvernemental sont choisis parmi les officiers de l'armée de l'air ou parmi les personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ou parmi les officiers appartenant au corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire et ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les directeurs des départements appartenant aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire ou au corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire bénéficient de l'indemnité de directeur de département fixée par le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010 susvisé.

Art. 19 - Les directeurs des départements mentionnés aux articles 12 et 16 du présent décret gouvernemental sont choisis parmi les officiers de l'armée de l'air, et ce selon la spécialité, et ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 3 - Organe de pilotage

Art. 20 - L'organe de pilotage comprend :

- la direction des opérations et de la formation en pilotage
- la direction de la maintenance des avions.

Art. 21 - Le commandant de l'organe de pilotage est choisi parmi les officiers supérieurs pilotes de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de l'organisation et de la coordination des activités de l'école dans le cadre de la formation pratique de pilotage et veille au bon déroulement du suivi et de la maintenance des avions.

Art. 22 - La direction des opérations et de la formation en pilotage comprend :

- le département d'instruction en vol et des activités aériennes,
- le département d'instruction au sol et des simulateurs de vol,
- le département de standardisation et d'évaluation.

Art. 23 - Le directeur de la direction des opérations et de la formation en pilotage est choisi parmi les officiers supérieurs pilotes de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l'article 22 du présent décret gouvernemental.

Art. 24 - La direction de la maintenance des avions comprend :

- le département technique,
- le département de qualification et de contrôle,
- le département du suivi technique.

Art. 25 - Le directeur de la maintenance des avions est choisi parmi les officiers supérieurs ingénieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Il est chargé de superviser les départements mentionnés à l'article 24 du présent décret gouvernemental.

Art. 26 - Les directeurs des départements mentionnés aux articles 22 et 24 du présent décret gouvernemental sont choisis parmi les officiers de l'armée de l'air, et ce selon la spécialité, et ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 4 - Organe de soutien

Art. 27 - L'organe de soutien est chargé de pourvoir les moyens nécessaires à la formation et à l'exécution des missions confiées à l'école de l'aviation de Borj El Amri.

Art. 28 - Le commandant de l'organe de soutien est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 5 - Division des affaires administratives et financières

Art. 29 - La division des affaires administratives et financières est chargée de la gestion du personnel de l'Ecole de l'Aviation de Borj El Amri et de préparer le projet de son budget annuel.

Art. 30 - La division des affaires administratives et financières comprend :

- le service des affaires administratives, le service des affaires financières.

Art. 31 - Le chef de la division des affaires administratives et financières est choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de l'air, spécialité administration et techniques de gestion, et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 32 - Le chef de service des affaires administratives et Le chef de service des affaires financières sont choisis parmi les officiers de l'armée de l'air, spécialité administration et techniques de gestion, et sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE III

L'organisation financière de l'école de l'aviation de Borj El Amri

Art. 33 - Les ressources de l'école de l'aviation de Borj El Amri se composent :

- des crédits accordés à l'école du budget de l'Etat au titre de la gestion, la formation et la recherche,
- des subventions, dons et legs autorisés par l'autorité de tutelle,
- des diverses ressources et recettes autorisées par la loi.

Art. 34 - Le budget de l'école de l'aviation de Borj El Amri comprend :

- les dépenses de gestion,
- les dépenses de développement.

Art. 35 - Un agent comptable est nommé, auprès de l'école de l'aviation de Borj El Amri et il est chargé de l'exécution des opérations de réception et de paiement de l'établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 36 - Le règlement intérieur de l'école de l'aviation de Borj el Amri est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 37 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 38 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre de la défense
nationale
Abdelkarim Zbidi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 13 février 2018, portant approbation de la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,

Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques et notamment son article 23,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations et notamment son article 39,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.

Arrête :

Article premier - Est approuvée la norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs (NC 45) annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans buts lucratifs NC45

Préambule

Les Organismes Sans Buts Lucratifs (OSBL) constituent des entités particulières sur plus d'un plan. En effet, leur vocation non lucrative, leur rôle social et la diversité de leurs sources de financement font qu'elles suscitent le développement d'un cadre normatif comptable répondant à la nature et aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs en informations financières.

Les états financiers fournis par les OSBL sont destinés principalement à fournir des informations qui répondent aux besoins des pourvoyeurs de fonds et des adhérents. Ces informations peuvent également être utiles aux organes de Direction des OSBL, aux pouvoirs publics et à la société civile.

Le cadre conceptuel de la comptabilité financière tel que prévu par le système comptable des entreprises en Tunisie et approuvé par le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, concerne l'élaboration d'états financiers à caractère général des entreprises économiques. Il peut également servir de référence aux autres entités dont les OSBL.

Les contraintes de l'information financière portant sur l'équilibre avantages-coûts et l'importance relative, ainsi que la convention de l'entité, développées par le cadre conceptuel de la comptabilité, doivent être considérées lors de l'élaboration des états financiers des OSBL.

De même l'hypothèse sous-jacente de comptabilité d'engagement est fondamentale pour la prise en compte des opérations réalisées par les OSBL. En effet, ces opérations doivent être enregistrées dès qu'elles se produisent et non pas au moment des encaissements ou paiements, par référence à la comptabilité d'encaissement dite aussi de caisse ou de flux.

Ainsi, partant de l'objectif visant la régularité, la sincérité et la transparence de leur information financière publiée, la comptabilité des OSBL doit être organisée conformément aux dispositions du système comptable des entreprises, moyennant certaines adaptations exigées par leur vocation non lucrative et le caractère spécifique de leurs domaines d'activité.

Objectifs

01. L'objectif principal de la présente norme est de mettre en place un référentiel comptable cohérent traitant des exigences particulières des OSBL, favorisant la bonne information des utilisateurs externes et internes de leurs états financiers et améliorant la qualité de leur gestion.

Ce référentiel doit permettre, outre le respect des caractéristiques qualitatives de l'information financière telles que prévues par le cadre conceptuel de la comptabilité, une meilleure transparence de la communication financière et une standardisation de la tenue des comptabilités des OSBL.

La comptabilité des OSBL doit être tenue selon une organisation basée sur des livres et des comptes et ce conformément aux dispositions du système comptable des entreprises.

02. La plupart des règles du système comptable des entreprises sont applicables aux OSBL. Toutefois, et dans la mesure où certaines activités des OSBL diffèrent de façon significative de celles des entreprises commerciales et industrielles, des règles particulières doivent leur être définies en vue d'aboutir à la production d'états financiers permettant à leurs utilisateurs, dont principalement, les financeurs, donateurs et adhérents d'évaluer notamment leurs situations financières et la façon avec laquelle leurs différents fonds ont été utilisés.

03. Les adaptations du système comptable des entreprises porteront sur les principaux aspects suivants :

- dispositions relatives aux états financiers,
- dispositions relatives à l'organisation comptable,
- dispositions relatives à la nomenclature des comptes, et
- dispositions relatives aux traitements comptables spécifiques.

Champ d'application

04. La présente norme comptable s'applique aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes sans but lucratif, assujettis à la tenue d'une comptabilité en vertu de la législation en vigueur.

05. La présente norme comptable ne s'applique pas aux entités à but lucratif, quelques soient leurs formes juridiques.

06. La présente norme ne s'applique pas aux OSBL régis par des normes comptables spécifiques, telles que :

- les structures sportives privées régies par la NC 40, et
- les associations autorisées à accorder des micro-crédits, régies par les NC 32, 33 et 34.

07. La présente norme traite des aspects comptables spécifiques aux OSBL. Toutefois, pour les aspects non couverts par la présente norme, les dispositions du système comptable des entreprises sont applicables.

Définitions

08. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification suivante :

Les OSBL sont des organismes constitués notamment à des fins politiques, sociales, éducatives, religieuses, humanitaires ou autres qui n'émettent généralement pas de titres de propriété transférables et dont l'objet n'est pas de procurer un avantage économique direct à leurs membres ou donateurs.

Les OSBL présentent généralement les spécificités suivantes :

- Ils recueillent des fonds de bailleurs qui n'attendent pas à retirer des dividendes ou des avantages en proportion de leur argent fourni.
- Ils réalisent des activités autres que la vente de biens ou la prestation de services en vue d'un bénéfice.
- Ils ne possèdent pas de titres de propriété définis pouvant être vendus, transférés ou rachetés ou pouvant donner droit à une distribution résiduelle dans le cas d'une liquidation de l'organisme sans but lucratif.

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

La valeur de réalisation est le montant correspondant au prix qui peut être tiré de la cession d'un élément.

La valeur résiduelle est le montant net qui pourrait être obtenu en échange d'un bien à la fin de sa durée d'utilisation après déduction des coûts de cession prévus.

Les actifs nets représentent l'intérêt résiduel dans les actifs de l'OSBL, après déduction de tous ses passifs. Ils viennent remplacer la notion de « capitaux propres » valable pour les entités à but lucratif.

Les apports correspondent à un transfert au profit de l'OSBL de liquidités ou équivalents de liquidités ou d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un élément de passif, sans contrepartie donnée à l'apporteur.

Les apports affectés : sont des apports grevés d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'OSBL est tenu de les utiliser à une fin déterminée. On distingue notamment les apports affectés aux charges de l'exercice, aux charges d'un exercice futur, à l'achat d'immobilisations, au remboursement d'une dette, etc.

Les dotations : constituent un type particulier d'apport grevé d'une affectation d'origine externe en vertu de laquelle l'organisme est tenu de maintenir en permanence les ressources attribuées.

Les subventions : constituent un type particulier d'apport sous forme d'aides publiques, générant un transfert de ressources vers l'OSBL. Les subventions peuvent être des subventions d'investissement ou d'exploitation.

Les apports non affectés : sont des apports qui ne sont liés à aucune charge et ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou d'une dotation.

Un fonds affecté: est une activité distincte des autres activités de l'organisme. Il peut être distingué pour présenter les ressources des apports reçus (pouvoir public, adhérents...) ou leurs destinations préconisées (l'administration générale de l'organisme, activité de recherche, programme ou secteur d'intérêt, campagne électorale pour les partis politiques...).

Un fonds peut comprendre des actifs, des passifs, des actifs nets, des produits et des charges ainsi que des gains et des pertes, lorsque cela se révèle approprié.

09. Les définitions de termes prévues par le système comptable des entreprises de Tunisie demeurent applicables en absence d'une définition prévue par la présente norme.

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS

01. Annuellement et après la clôture de l'exercice comptable, l'organe de Direction de chaque OSBL soumet à l'organe habilité (Assemblée Générale...), pour approbation, les états financiers de l'exercice écoulé et éventuellement le budget prévisionnel de l'exercice suivant.

02. Les mécanismes de communication sont les états financiers dont la publication périodique est utile pour les utilisateurs afin d'évaluer, comparer et prédire la performance de l'OSBL, sa solvabilité et sa liquidité.

1.1-CONSIDERATIONS GENERALES POUR L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

03. L'objectif des états financiers des OSBL est de fournir une information sur leurs situations et leurs performances financières, ainsi que sur leurs flux de trésorerie et toute autre information utile à la prise de décision de leurs différents utilisateurs.

04. Afin de faciliter l'analyse et la prise de décision des utilisateurs, les informations financières sont présentées par nature et groupées en composantes homogènes ayant des caractéristiques communes de permanence, stabilité, risque et précision.

05. Les états financiers publiés par les OSBL sont:

- l'état de la situation financière,
- l'état des produits et des charges,
- l'état des flux de trésorerie, et
- et les notes aux états financiers.

06. Les états financiers d'un OSBL doivent comporter sur chacune des pages les mentions obligatoires suivantes :

- le nom de l'OSBL et tout autre moyen de son identification,
- la date d'arrêté de l'état de la situation financière et la période couverte par l'état des produits et des charges et l'état des flux de trésorerie.
- l'unité monétaire dans laquelle sont exprimés les états financiers et éventuellement l'indication de l'arrondi. La présentation de chiffres arrondis est admise tant que l'importance relative est respectée.

07. Les états financiers des OSBL sont tenus en dinar tunisien.

08. La date d'arrêté des états financiers des OSBL correspond à la fin de l'année civile qui se termine le 31 décembre de chaque année. Une date différente peut être choisie par l'organisme si elle correspond à ses besoins particuliers.

09. Pour une meilleure qualité d'information, la compensation entre les postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits n'est pas admise à moins qu'elle ne soit autorisée par les normes comptables.

Toutefois, pour certains événements particuliers (manifestation, colloque, séminaire...) organisés par l'OSBL, la présentation compensée des produits et des charges y afférent est permise à condition :

- Que le choix conduit à une meilleure présentation des opérations dans les états financiers,
- et de présenter le détail des produits et des charges au niveau des notes aux états financiers.

Si la compensation a été retenue pour ce type particulier d'opération, elle doit être appliquée d'une façon permanente d'un exercice à un autre.

10. Un OSBL doit présenter ses états financiers suivant les modèles fixés par la présente norme. Cependant, il peut procéder aux ajouts de rubriques s'il juge que de tels ajouts améliorent la pertinence des informations fournies.

Pour chaque rubrique et poste des états financiers, les chiffres correspondants de l'exercice précédent doivent être mentionnés.

Toute rubrique significative est obligatoirement présentée d'une manière distincte. Néanmoins, les rubriques avec solde nul pour l'exercice en cours et l'exercice précédent ne sont pas présentées dans les états financiers. Les éléments y afférents doivent continuer à être présentés dans les notes aux états financiers tant que leurs effets ne soient pas éteints.

1.2- STRUCTURE ET CONTENU DES ETATS FINANCIERS

11. Les états financiers reflètent la situation financière de l'OSBL, sa performance financière et ses flux de trésorerie, et ce, à travers un ensemble d'indicateurs.

Un événement économique qui satisfait à la définition d'un élément des états financiers doit être pris en compte au cas où il est probable qu'un avantage économique futur qui lui est rattaché sera obtenu ou abandonné et qu'il y a une base de mesure adéquate pour l'évaluer avec fiabilité.

12. L'OSBL disposant d'un fonds affecté, peut refléter sa performance et sa situation financière dans une colonne distincte des états financiers de synthèse ou lui réserver une note spécifique au niveau des notes aux états financiers.

1.2.1- L'état de la situation financière

13. L'état de la situation financière constitue une représentation, à une date donnée, de la situation financière de l'OSBL sous forme d'actifs, de passifs et d'actifs nets. L'état de la situation financière fournit, particulièrement, une information sur les ressources matérielles et financières qu'il contrôle ainsi que sur les obligations et les effets des transactions, événements et circonstances susceptibles de modifier les ressources et les obligations.

Les ressources économiques, obtenues ou contrôlées par l'OSBL, correspondent à ses actifs alors que ses obligations correspondent aux passifs qui, avec les actifs nets constituent sa structure financière.

En absence d'un cycle d'exploitation pour les OSBL et compte tenu de l'importance qu'occupe les fonds dont ils disposent et les engagements financiers qu'ils gèrent, pour les utilisateurs de leurs états financiers, les éléments de l'état de la situation financière sont présentés selon leur nature en privilégiant l'ordre décroissant de liquidité pour les actifs et d'exigibilité pour les passifs.

Présentation de l'état de la situation financière

14. Dans le respect de l'importance relative et des prescriptions spécifiques édictées par les normes comptables. L'état de la situation financière doit renseigner au minimum sur les rubriques et postes suivants :

ACTIFS :

AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités

AC 2 - Placements et autres actifs financiers

AC 3 - Autres actifs courants

- AC 4 - Créances et comptes rattachés
- AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements
- AC 6 - Autres actifs non courants
- AC 7 - Immobilisations financières
- AC 8 - Immobilisations corporelles
- AC 9 - Immobilisations incorporelles

PASSIFS :

- PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers
- PA 2 - Autres passifs courants
- PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés
- PA 4 - Provisions
- PA 5 - Apports reportés
- PA 6 - Autres passifs non courants
- PA 7 - Emprunts

ACTIFS NETS:

- AN 1 - Dotations
- AN 2 - Apports affectés à des immobilisations
- AN 3 - Subventions d'investissement
- AN 4 - Autres actifs nets
- AN 5 - Réserves
- AN 6 - Excédents ou Déficit reportés
- AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice

Le modèle de présentation de l'état de la situation financière figure à l'annexe 1 de la présente norme.

Contenu des postes de l'état de la situation financière :

15. Le contenu des rubriques et sous - rubriques de l'état de la situation financière des OSBL est défini comme suit :

POSTES D'ACTIFS :

● **AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités :** les liquidités comprennent les fonds disponibles et les dépôts à vue qui proviennent notamment des apports reçus et des revenus réalisés par l'OSBL. Les équivalents de liquidités sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de liquidités, et non soumis à un risque significatif de changement de valeur.

● **AC 2 - Placements et autres actifs financiers :** ce poste comprend les placements à court terme qui ne sont pas classés parmi les liquidités et équivalents de liquidités, acquis par l'OSBL comme emploi de ses ressources ou reçus à titre d'apport.

● **AC 3 - Autres actifs courants :** ce poste comprend les créances autres que celles provenant de la réalisation de l'activité courante telles que les créances sur le personnel et sur la cession des immobilisations.

● **AC 4 - Créances et comptes rattachés :** ce poste comprend les créances provenant des cotisations, des apports à recevoir et des créances sur certains événements ou manifestations réalisés par l'organisme. Les apports à recevoir portent sur les apports dont la juste valeur peut être estimée d'une façon fiable et la réception est raisonnablement assurée, mais qui ne sont pas encore encaissés (liquidités) ou réceptionnés (apports en nature) par l'OSBL.

● **AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements :** ce poste comprend les éléments d'actifs consommés dans le cadre des activités courantes, acquis ou faisant l'objet d'apports.

● **AC 6 - Autres actifs non courants :** ce poste comprend les actifs non courants ne pouvant pas être classés parmi les actifs immobilisés.

● **AC 7 - Immobilisations financières :** il s'agit des immobilisations financières reçues sous forme d'apports en nature liées aux activités d'investissement ou acquises par l'OSBL.

On peut citer, à titre indicatif, les titres de participation, les créances rattachées à des participations, les titres immobilisés et les dépôts et cautionnements versés.

● **AC 8 - Immobilisations corporelles :** il s'agit des immobilisations corporelles reçues sous forme d'apports en nature liées aux activités d'investissement ainsi que celles acquises par l'OSBL. Ce poste comprend les immobilisations appartenant à l'OSBL et les immobilisations à statut juridique particulier qu'il contrôle (Biens en Leasing).

● **AC 9 - Immobilisations incorporelles :** il s'agit des immobilisations incorporelles reçues sous forme d'apports en nature ainsi que celles acquises par l'OSBL. Ce poste comprend les immobilisations appartenant à l'OSBL et les immobilisations à statut juridique particulier qu'il contrôle (Biens en Leasing).

POSTES DE PASSIFS et D'ACTIFS NETS :

Le contenu des postes et sous postes présentés dans les passifs et actifs nets de l'état de la situation financière des OSBL est défini comme suit :

■ **PASSIFS :**

● **PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers :** Ce poste comprend les découverts bancaires accordés à l'OSBL ainsi que les échéances à moins d'un an sur les passifs non courants et les emprunts contractés pour financer l'activité courante.

● **PA 2 - Autres passifs courants :** ce poste comprend les dettes autres que celles envers les fournisseurs. C'est le cas notamment des dettes envers le personnel, les dettes fiscales et sociales ainsi que les comptes d'attente et les comptes de régularisation des produits et charges.

● **PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés :** ce poste comprend les dettes fournisseurs et les dettes rattachées relatives à l'acquisition, à crédit, de biens ou services.

● **PA 4 - Provisions :** ce poste comprend toutes les provisions destinées à couvrir les risques et charges identifiés découlant des obligations inhérentes à l'activité de l'OSBL.

● **PA 5 - Apports reportés :** ce poste comprend les apports grevés d'affectations d'origine externe, qui sont affectés, conformément à l'engagement pris à leur égard, aux charges d'exercices futurs (Produits différés).

● **PA 6 - Autres passifs non courants :** ce poste comprend les éléments de passifs à long terme qui ne sont pas classés dans les autres postes de passifs.

● **PA 7 - Emprunts :** ce poste comprend les échéances à plus d'un an sur les emprunts contractés par l'OSBL, notamment pour financer ses investissements et ses projets.

■ **ACTIFS NETS :**

● **AN 1- Dotations:** ce poste comprend les apports affectés que l'organisme est tenu de maintenir en permanence, en vertu d'une affectation d'origine externe. Lorsque ces fonds sont placés, le produit des placements est soit constaté dans ce poste soit constaté en résultat conformément à la volonté du donateur.

● **AN 2 - Apports affectés à des immobilisations :** Ce poste comprend les apports sans droit de reprise effectués par les adhérents ou tout autre pourvoyeur de fonds autres que le pouvoir public et finançant les actifs non courants: Immobilisations corporelles et incorporelles qu'elles soit amortissables ou non amortissables.

● **AN 3 - Subventions d'investissement :** Ce poste comprend les subventions d'investissement finançant les biens amortissables et non amortissables. Ces subventions constituent une des formes d'aides publiques générant un transfert de ressources vers l'OSBL et destinées à lui permettre d'acheter, de construire, de créer ou de se rendre acquéreur, par tout autre moyen, d'actifs immobilisés. Elles doivent être traitées conformément aux dispositions de la NCT 12 relative aux subventions publiques.

● **AN 4 - Autres actifs nets :** Ce poste comprend les apports, autres que les dotations, les apports des adhérents et les subventions d'investissement.

● **AN 5 - Réserves :** les réserves sont constituées par les excédents des exercices antérieurs et affectés en tant que tels par l'Assemblée Générale ou tout autre organe habilité.

● **AN 6 - Excédents et déficits reportés :** Ce poste comprend les excédents ou déficits des exercices antérieurs ou une partie de ces excédents ou déficits, dont l'affectation a été renvoyée par l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice ou des exercices précédents ainsi que les excédents ou déficits des exercices antérieurs en attente d'affectation.

● **AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice :** Ce poste exprime la performance de l'OSBL. Il est constitué par la différence entre les comptes de produits et les comptes de charges de l'exercice.

1.2.2- L'état des produits et des charges

16. L'état des produits et des charges retrace les produits et les charges découlant d'un exercice comptable et dégage un excédent ou un déficit de l'exercice reflétant la performance de l'OSBL.

17. Les informations prévues par l'état des produits et des charges sont utiles, d'une part, pour évaluer l'efficacité avec laquelle les ressources de l'OSBL ont été utilisées et sa capacité à employer des ressources supplémentaires, et d'autre part, pour évaluer sa capacité à générer des flux de trésorerie.

Présentation de l'état des produits et des charges

18. L'état des produits et des charges de l'OSBL est établi selon la nature des produits et des charges.

19. L'état des produits et des charges doit dégager l'excédent ou le déficit de l'exercice par la différence entre les produits et les charges.

20. L'état des produits et des charges renseigne au minimum sur les rubriques et sous-rubriques suivantes :

■ **Les produits :**

PR 1 - Cotisations des adhérents

PR 2 - Revenus des activités et manifestations

PR 3 - Subventions de fonctionnement

PR 4 - Apports non monétaires

PR 5 - Autres apports

PR 6 - Produits des placements

PR 7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice

PR 8 - Autres gains

■ **Les charges :**

CH 1 - Achats consommés de fournitures et autres approvisionnements

CH 2 - Charges de personnel

CH 3 - Dotations aux amortissements et aux Provisions

CH 4 - Autres charges courantes

CH 5 - Charges financières nettes

CH 6 - Autres pertes

Les modèles de présentation de l'état des produits et des charges figurent dans **l'annexe 2** de la présente norme.

Présentation des postes de l'état des produits et des charges :

21. Le contenu des postes de l'état des produits et des charges est défini ci-après.

POSTES DE PRODUITS :

● **PR 1 - Cotisations des adhérents :** il s'agit de toutes les sommes versées par les adhérents de l'OSBL à titre de cotisations au cours de l'exercice.

● **PR 2 - Revenus des activités et manifestations:** ce poste comprend, notamment les recettes réalisées par l'OSBL à partir :

- des droits d'inscription ou de participation ou de sponsoring des manifestations, colloques, séminaires ou autres événements organisés par l'OSBL. Ces recettes peuvent être présentées nettes des charges s'y rattachant.

- de la vente de biens (marchandises, objets...) et de services (études...).

● **PR 3 - Subventions de fonctionnement :** il s'agit de toutes les sommes reçues en numéraire et représentant une aide publique à l'OSBL destinées à financer ses activités courantes.

● **PR 4 - Apports non monétaires :** ce poste comprend, notamment les contributions en nature (biens et prestations de services) destinées à être consommées au cours de l'activité courante et dont la valeur est déterminée de façon fiable.

● **PR 5 - Autres apports:** ce poste comprend, notamment les apports affectés à des charges de l'exercice et les sommes versées par les adhérents et qui dépassent le montant légal ou statutaire de la cotisation ainsi que les apports qui ne sont liés à aucune charge et qui ne répondent pas à la définition d'un apport affecté ou d'une dotation.

● **PR 6 - Produits des placements :** ce poste comprend les produits des placements sous forme, notamment, d'intérêts et de dividendes.

● **PR 7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice :** ce poste comprend les résorptions des apports affectés à des immobilisations et des subventions d'investissement.

● **PR 8 - Autres gains :** outre les produits ne pouvant pas être classés sous les postes précédents, ce poste comprend tous les autres gains réalisés par l'OSBL. C'est le cas, notamment, des gains provenant de la cession d'éléments d'actifs immobilisés, les produits de tous les biens meubles ou immeubles provenant de successions, legs ou donations cédés par l'OSBL, ainsi que les gains résultant d'opérations ou d'événements distincts de l'activité centrale et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.

POSTES DE CHARGES :

● **CH 1 - Achats consommés de fournitures et autres approvisionnements :** ce poste comprend les achats nets de la variation des stocks des articles et produits acquis et entrant dans le cadre des activités courantes de l'OSBL.

● **CH 2 - Charges de personnel :** Ce poste comprend les frais de personnel, dont les salaires et traitements, les charges sociales et les impôts et taxes liés aux frais du personnel.

● **CH 3 - Dotations aux amortissements et aux provisions :** Ce poste comprend les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des éléments actifs, ainsi que celles destinées à couvrir les risques et charges éventuels.

● **CH 4 - Autres charges courantes :** Ce poste comprend toutes les autres charges encourues par l'OSBL pour la réalisation de son activité courante, telles que les services extérieurs et les impôts et taxes.

● **CH 5 - Charges financières nettes :** Ce poste comprend les intérêts sur découverts et emprunts et les pertes de changes nets des produits financiers correspondants.

● **CH 6 - Autres pertes :** Ce poste comprend les autres pertes subies par l'OSBL et qui ne figurent pas au niveau des rubriques précédentes. C'est le cas, notamment, des pertes provenant de la cession d'éléments d'actifs immobilisés, ainsi que les pertes résultant d'opérations ou d'événements distincts de l'activité centrale de l'OSBL et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente et régulière.

1.2.3- L'état des flux de trésorerie

22. L'état des flux de trésorerie retrace l'évolution de la situation financière au cours d'un exercice comptable. Il fournit des informations sur les activités courantes, de financement et d'investissement de l'OSBL, ainsi que sur les effets de ces activités sur sa trésorerie.

L'état des flux de trésorerie fournit des informations sur la provenance des fonds de l'OSBL et sur la façon dont celui-ci utilise ces fonds pour exercer ses activités courantes, d'investissement et de financement. Il aide les utilisateurs des états financiers et notamment les financeurs et les donateurs de fonds à évaluer la capacité de l'OSBL à obtenir des fonds de natures et de sources diverses ainsi que la manière dont elle utilise ces fonds pour poursuivre ses activités et s'acquitter de ses obligations.

Ces informations sont utiles pour estimer la probabilité de réalisation des flux de trésorerie ainsi que l'importance de ces flux et les moments auxquels ces derniers peuvent avoir lieu.

23. La présentation de l'état des flux de trésorerie des OSBL est en conformité avec le modèle de référence (suivant la méthode directe) tel que mentionné au niveau de la NC 01, moyennant certaines modifications pour tenir compte des spécificités des activités non lucratives.

Le choix de la méthode directe est motivé par la capacité de cette dernière à fournir des informations sur les principales catégories de rentrées et de sorties de fonds. Compte tenu des informations devant être véhiculées par l'état des flux de trésorerie des OSBL, et surtout au niveau de sa première partie (Flux de trésorerie liés à l'activité courante), la méthode directe s'avère plus pertinente.

24. L'état de flux de trésorerie doit renseigner au minimum sur les postes et sous-postes suivants :

Pour les éléments liés aux activités courantes

■ Flux de trésorerie liés aux activités courantes :

- F1 - Encaissements des cotisations des adhérents
- F2- Encaissements des revenus des activités et manifestations
- F3 - Encaissements des subventions de fonctionnement
- F4 - Encaissements d'autres revenus et apports
- F5 - Décaissements des sommes versées aux fournisseurs
- F6 - Décaissements des rémunérations versées au personnel
- F7- Autres décaissements des activités courantes

Pour les éléments liés aux activités d'investissement

■ Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :

- F8- Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
- F9 - Encaissements sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
- F10-Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières
- F11 - Encaissements sur cession d'immobilisations financières

Pour les éléments liés aux activités de financement

■ Flux de trésorerie liés aux activités de financement :

- F12 - Encaissements des dotations
- F13 - Encaissements des subventions d'investissement
- F14 - Encaissements des apports affectés à des immobilisations
- F15 - Encaissements provenant des emprunts
- F16 - Décaissements suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêts)

PRESENTATION DE L'ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

25. L'état des flux de trésorerie doit présenter les flux de l'exercice classés en flux provenant des activités courantes, des activités d'investissement et des activités de financement.

■ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES COURANTES :

26. Les flux de trésorerie liés aux activités courantes comprennent tous les encaissements et les décaissements de fonds résultant des activités principales de l'OSBL, telles que prévues au niveau des statuts. Ces activités consomment les charges courantes et nécessitent la collecte de fonds et de revenus. Les activités courantes se distinguent des activités d'investissement ou de financement.

Les mouvements de trésorerie liés aux activités courantes sont :

- **F1 - Encaissements des cotisations** : ce poste récapitule les encaissements des cotisations versées annuellement par les adhérents.

- **F2 - Encaissements des revenus des activités et manifestations** : ce poste comprend les encaissements relatifs aux autres recettes enregistrées par l'organisme, notamment, suite à l'organisation de certains événements ou manifestations (séminaire, colloque...). Ces encaissements peuvent être présentés nets des décaissements lorsque le principe de compensation a été initialement retenu.

- **F3 - Encaissements des subventions de fonctionnement** : ce poste comprend les encaissements dont bénéficie l'OSBL sous forme d'aide publique destinés à financer ses activités courantes.

- **F4 - Encaissements d'autres revenus et apports** : ce poste comprend les encaissements relatifs aux autres dons, legs, donations ou tout apport non affecté que peut recevoir l'OSBL en numéraire (y compris les revenus des placements).

- **F5 - Décaissements des sommes versées aux fournisseurs** : ce poste comprend les décaissements versés au profit des fournisseurs inhérents aux activités courantes de l'OSBL.

- **F6 - Décaissements des rémunérations et des contributions sociales versées au personnel** : ce poste comprend les sommes versées au personnel au titre des salaires, primes et aides sociales.

- **F7 - Autres décaissements des activités courantes** : cette rubrique comprend tous les décaissements autres que ceux mentionnés ci-dessus et liés à l'activité courante.

■ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT :

27. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement comprennent les décaissements relatifs à l'acquisition d'immobilisations et de placements à long terme, et les encaissements relatifs à la cession d'actifs comme les immobilisations et les placements à long terme.

Les mouvements de trésorerie liés aux activités d'investissement comprennent :

- **F8 - Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles** : ce poste comprend les sommes versées au titre d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles.

- **F9 - Encaissements sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles** : ce poste comprend les sommes encaissées suite à la cession des immobilisations incorporelles et corporelles.

- **F10 - Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières** : ce poste comprend les sommes versées au titre d'acquisition des titres de participation et de placements non courants.

- **F11 - Encaissements sur cession d'immobilisations financières** : ce poste comprend les sommes encaissées suite à la cession des titres de participation et de placement non courant.

■ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT :

28. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent les dotations, les apports en numéraires affectés à l'acquisition d'immobilisations, les apports en numéraires reçus à titre de subventions d'investissement ainsi que les encaissements et les décaissements afférents à la prise en charge et aux remboursements de dettes.

Les mouvements de trésorerie liés aux activités de financement comprennent par exemple :

- **F12 - Encaissements des dotations** : ce poste comprend toutes les sommes versées par les adhérents ou autres pourvoyeurs de fonds que l'organisme est tenu de maintenir en permanence, en vertu d'une affectation d'origine externe.

- **F13 - Encaissements des subventions d'investissement** : ce poste comprend toutes les sommes encaissées sous forme d'aide publique finançant l'acquisition d'immobilisations.

● **F14 - Encaissements des apports affectés à des immobilisations** : ce poste comprend toutes les sommes encaissées sous forme d'apports des adhérents ou autres donateurs finançant l'acquisition d'immobilisations.

● **F15 - Encaissements provenant des emprunts** : cette rubrique comprend toutes les sommes encaissées au titre des emprunts contractés.

● **F16 - Décaissements suite au remboursement d'emprunts** (en principal et intérêts) : ce poste comprend toutes les sommes versées à l'occasion de remboursements, en principal et intérêts, des emprunts.

29. Le modèle de présentation de l'état des flux de trésorerie est fourni à l'annexe 3 de la présente norme.

1.2.4- Notes aux états financiers et informations à fournir

30. L'état de la situation financière, l'état des produits et des charges et l'état des flux de trésorerie doivent être étayés par des informations explicatives et supplémentaires présentées sous forme de notes aux états financiers permettant une meilleure intelligibilité des états financiers.

Ces informations explicatives doivent être reliées à l'état de la situation financière, à l'état des produits et des charges et à l'état des flux de trésorerie au moyen d'un système de référencement croisée.

31. Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers et comprennent, obligatoirement, les informations suivantes :

■ Notes relatives au respect du référentiel comptable en vigueur :

Les notes sur le respect du référentiel comptable en vigueur portent notamment sur :

- Les principes comptables adoptés par l'OSBL,
- Les bases de mesure utilisées pour l'élaboration des états financiers, le cas échéant, les changements de méthodes comptables au cours de l'exercice,
- Le respect du référentiel comptable en vigueur comme base pour la préparation et la présentation de ces états. Toute divergence significative entre ce référentiel et les principes comptables retenus par l'OSBL doit faire l'objet d'une note d'information spécifique précisant :
 - la nature de chaque divergence,
 - la justification du choix retenu,
 - la quantification de l'impact de cette divergence sur les produits et charges et la situation financière de l'OSBL.

■ Notes renseignant sur le contenu de l'état de la situation financière, de l'état des produits et des charges et de l'état des flux de trésorerie :

Les notes renseignant sur le contenu de l'état de la situation financière, de l'état des produits et des charges et de l'état des flux de trésorerie portent notamment sur :

- Note relative aux liquidités et équivalents de liquidités,
- Note relative aux placements et autres actifs financiers,
- Note relative aux autres actifs courants,
- Note relative aux créances,
- Note relative aux stocks,
- Note relative aux immobilisations incorporelles et corporelles,
- Note relative aux immobilisations financières,
- Notes relative aux concours bancaires et autres passifs financiers,
- Notes relatives aux autres passifs courants,
- Note relative aux dettes fournisseurs,
- Note relative aux emprunts,
- Note relative aux provisions,
- Note détaillant les subventions selon l'origine et l'affectation,
- Note relative aux contributions en nature (prises en compte au niveau l'état des produits et des charges)
- Note relative à la répartition des charges de personnel,
- Note relative à la répartition des charges par branches et catégories.

■ Notes concernant d'autres informations spécifiques aux OSBL :

D'autres informations et mécanismes spécifiques aux OSBL sont nécessaires pour accroître le contenu informatif des notes ci-dessus mentionnées. Il s'agit notamment des notes suivantes :

- Note relative aux contributions bénévoles,
- Note relative aux contributions en nature (non prises en compte au niveau de l'état des produits et des charges) avec précision de la nature et de l'origine de la contribution,
- Note relative à la répartition des cotisations par nature de cotisant : personnes physiques, personnes morales,

- Note relative aux restrictions affectant l'utilisation de certains fonds ou actifs mis à la disposition de l'organisme,
- Note répartissant les apports par nature d'apporteur (personne physique, personne morale) ou par origine de l'apport (national/étranger) en précisant leur affectation,
- Note relative aux éventualités et engagements hors de l'état de la situation financière,
- Etat de variation des actifs nets,
- Note isolant les produits et les charges de certains fonds affectés lorsque c'est exigé par le donateur (cas des dépenses électorales pour les partis politiques, ou des fonds servis par des organismes internationaux à certaines associations et affectés à des activités bien déterminées),
- Note relative aux budgets prévisionnels (fonctionnement, investissement et trésorerie).
- Note détaillant les produits et les charges de certains événements ou manifestations particuliers lorsqu'ils sont présentés compensés au niveau des états financiers de synthèse.
- Note relative à l'intervention de l'organisme par secteur d'activité ou par zone géographique.

32. Dans l'objectif d'aider les OSBL, l'annexe 4 de la présente norme propose, à titre indicatif, des modèles de tableaux leur facilitant la tâche d'élaboration et de présentation des notes aux états financiers.

DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE INTERNE ET A L'ORGANISATION COMPTABLE

2.1- LE CONTROLE INTERNE

2.1.1- Objectifs du contrôle interne

01. Les OSBL doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace, conçu conformément aux règles prévues par la norme comptable générale (NC 01) du système comptable des entreprises, et par référence aux dispositions de la présente norme pour tenir compte des spécificités liées à leur cadre légal et à la nature de leurs activités.

Le système de contrôle interne dans les OSBL doit particulièrement viser les objectifs suivants :

(a) s'assurer que les opérations réalisées soient conduites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et en respect avec les statuts, le règlement intérieur et les décisions de l'organe de Direction.

(b) s'assurer que les opérations réalisées soient conduites de façon à respecter les accords conclus avec les différents financeurs, pourvoyeurs de fonds et donateurs.

(c) assurer une gestion efficace des ressources ainsi que la protection et la sauvegarde des actifs contre les risques liés aux irrégularités et aux fraudes qui pourraient survenir.

(d) garantir l'obtention d'une information financière fiable et pertinente.

2.1.2- Facteurs essentiels de contrôle interne

02. Il appartient aux organes de Direction (Président, Secrétaire Général, Trésorier, Comité de Direction pour les Associations et Partis Politiques...) de déterminer les procédures et les moyens adéquats pour atteindre les objectifs de contrôle interne et de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. L'intervention de personnel bénévole dans la réalisation des opérations ne devrait pas écarter ou limiter l'application de ces procédures et moyens.

Un système de contrôle interne efficace devrait s'appuyer sur les facteurs suivants :

• ***Une organisation et des procédures appropriées permettant notamment la surveillance et le contrôle des opérations liées à l'activité de l'OSBL telles que :***

a) l'existence d'un organigramme et une définition des tâches et des responsabilités des personnes intervenantes dans les décisions stratégiques et opérationnelles de l'OSBL,

b) l'existence de procédures de surveillance et de contrôle.

• ***Une délégation des pouvoirs claire et appropriée qui suppose l'existence :***

a) d'une délégation des pouvoirs en ce qui concerne l'autorisation et l'engagement des dépenses par type,

b) d'une délégation de pouvoir pour la collecte des dons, subventions, cotisations et autres apports,

c) d'un processus formel de délégation de signature bien défini,

d) d'une séparation des tâches incompatibles,

e) d'un système de rémunération des salariés et autres parties (consultants...), clair et précis.

• ***Une tenue claire des comptes financiers permettant leur suivi et leur justification qui suppose l'existence :***

a) d'une séparation entre les dépenses importantes qui couvrent les investissements et les dépenses courantes,

b) d'un document qui mentionne les personnes habilitées à gérer les comptes financiers en tenant compte de la nature et l'importance du compte,

c) d'un rapprochement bancaire périodique entre les comptes financiers et les comptes comptables,

d) d'une séparation entre les comptes financiers en fonction des aspects et des activités qu'ils couvrent (alimentation de la caisse, projets spécifiques...).

• **Un contrôle budgétaire efficace et opérationnel se traduisant par :**

a) l'établissement du budget global de l'organisme et des budgets par activité ou par fonds en distinguant les dépenses d'investissement des dépenses de fonctionnement,

b) l'existence d'un personnel compétent chargé de l'élaboration des budgets conformément aux décisions des organes de Direction et aux affectations des financeurs,

c) la comparaison périodique des budgets avec les réalisations,

d) une définition des responsabilités et des actions à prendre en cas d'écart significatif entre les budgets et les réalisations.

• **Des procédures formelles de contrôle et de suivi des événements, activités ou manifestations organisés par l'organisme et des produits et charges qui en découlent doivent être mises en œuvre :**

a) l'émission, la pré- numérotation, l'impression et la commercialisation des droits d'entrée, de participation et de sponsoring, de reçus, de ticket d'entrée, de factures propres à chaque opération,

b) l'affectation des dépenses et des recettes propres à chaque opération,

c) l'existence d'une procédure sécurisant la collecte et l'emploi des fonds issus de chaque opération.

• **Des procédures formelles de collecte des cotisations, dons, subventions et autres aides reçus telles que :**

- Pour les cotisations :

a) l'existence de procédures de rapprochement régulier entre la liste des adhérents de l'organisme et les encaissements de cotisations par période couverte,

b) l'existence de procédures d'appel des cotisations et de procédures de relance en cas de non-versement,

c) l'existence de procédures d'émission des cartes d'adhérents selon une séquence numérique continue et contrôlée.

- Pour les dons, subventions et autres aides:

a) l'existence systématique d'une procédure d'acceptation des dons et subventions et d'émission de reçus et/ou de coupons selon une séquence numérique continue et contrôlée et une délégation de signature appropriée,

b) l'existence d'une séparation de tâches entre les fonctions d'émission des reçus et d'encaissement des dons,

c) l'existence d'une procédure d'examen systématique des documents à l'appui des dons et subventions par des personnes habilitées, pour assurer le respect des obligations imposées par les donateurs et pourvoyeurs de fonds,

d) l'existence de procédures de recensement immédiat des dons en nature, d'entrée en stock et de valorisation en respectant le principe de séparation des fonctions.

• **Une procédure claire de traitement du courrier devant inclure :**

a) des règles d'ouverture du courrier et de désignation des personnes habilitées à le faire,

b) des règles d'enregistrement chronologique du courrier,

c) des règles de séparation entre le courrier d'arrivée et de départ.

• **Des procédures de gestion des archives incluant des règles de classement et de conservation des documents et des pièces justificatives :**

a) les moyens matériels nécessaires à la conservation des archives doivent être mis en place,

b) les moyens informatiques servant à l'archivage doivent être suffisamment sécurisés,

c) l'archivage des reçus, des factures... et des cartes d'adhérents doit s'opérer conformément à la réglementation en vigueur.

d) les procédures de gestion des passations entre deux organes de direction qui se succèdent.

• **Une procédure claire de traitement des avances accordées par les dirigeants ou les membres de l'organe de Direction :**

a) les avances, dont les montants ne sont pas importants, doivent être justifiées et faire l'objet d'un aval de la part de l'organe de Direction,

b) les avances dont le montant est important doivent transiter en comptabilité par des comptes courants des dirigeants et membres de l'organe de Direction et être considérées formellement comme des dettes,

c) la récupération des avances doit être soumise à l'aval de l'organe de Direction, sous le strict respect des équilibres financiers de l'OSBL.

2.1.3- Structure d'audit interne et piste d'audit

• Les structures d'audit interne :

03. Les OSBL à taille et à activités importantes mettent en place une structure d'audit interne rattachée directement aux organes de Direction qui veillent au bon fonctionnement, à l'efficacité et à l'efficience du système de contrôle interne.

La structure d'audit interne rend compte aux organes de Direction par écrit des missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses programmes de contrôle régulier. En outre, la structure d'audit interne élabore une fois par an un rapport sur le fonctionnement général du système de contrôle interne qu'elle présente à la Direction de l'organisme pour examen.

• La piste d'audit :

04. La mise en place d'un ensemble de procédures permettant l'amélioration des caractéristiques qualitatives et de contrôle de l'information financière au sein des OSBL. Cet ensemble de procédures doit permettre :

a) la reconstitution de toute information par une pièce justificative à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu aux états financiers et réciproquement,

b) l'explication de l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à un autre par la conservation des mouvements ayant affecté les soldes comptables des postes des états financiers.

2.2- L'organisation comptable

05. La comptabilité de l'OSBL doit être organisée de manière efficace pour être à même de produire l'information financière requise.

Cette partie vise à guider les OSBL pour la mise en place d'une organisation adéquate couvrant toutes les fonctions de leur entité et pour que leurs états financiers répondent aux objectifs et caractéristiques qui leur sont assignés.

L'organisation comptable est une composante de base de l'organisation générale de l'OSBL dans la mesure où elle va permettre de saisir et de mesurer l'ensemble de ses éléments en vue de les refléter et de les présenter.

L'organisation générale suppose l'existence de systèmes de contrôle interne efficaces dont l'une des composantes est constituée par l'organisation et la tenue de la comptabilité financière.

La responsabilité de l'organisation et de la tenue de la comptabilité incombe aux organes de Direction de l'OSBL.

Les documents comptables (pièces justificatives et états financiers) doivent obligatoirement faire l'objet d'une passation entre les différents organes de Direction de l'OSBL.

Cette passation doit être matérialisée par la rédaction d'un « procès-verbal de passation », devant être cosigné par les anciens et les nouveaux dirigeants.

2.3- Les conditions de forme de tenue de la comptabilité

06. La tenue de la comptabilité de l'OSBL comporte la tenue des livres comptables et l'élaboration et la présentation des états financiers. Cette tenue doit être organisée de telle manière qu'elle permette :

- la saisie complète et l'enregistrement de toutes les opérations,
- la conservation des données de base,
- la disponibilité des informations élémentaires et l'établissement, en temps opportun, d'états dont la production est prévue ou requise,
- le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.

07. Les livres des OSBL doivent être tenus conformément aux conditions de fonds et de forme prévues par la réglementation en vigueur et les dispositions du système comptable des entreprises.

2.3.1- Le plan des comptes

08. Le plan des comptes de l'OSBL est un document qui rassemble, dans un ordre logique, la nomenclature des comptes à utiliser, définit leur contenu et précise les règles particulières de leur fonctionnement par référence à la nomenclature et aux règles générales de fonctionnement figurant dans la troisième partie de la présente norme.

2.3.2- Les livres comptables

09. Les livres comptables, dont la tenue est obligatoire pour les OSBL, sont : le journal général, le grand livre et le livre d'inventaire. Les OSBL doivent, en outre, établir périodiquement et au moins une fois par an une balance des comptes.

Les livres comptables sont tenus par ordre chronologique, sans blanc, ni ratures, de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

Le journal général et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l'OSBL l'exigent.

Les livres comptables doivent être conservés en original pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice comptable.

D'autres livres comptables peuvent être imposés par les textes en vigueur régissant chaque OSBL. Leur tenue doit être conforme aux textes les stipulant et aux règles comptables précitées.

2.3.3- Les pièces justificatives

10. Toute écriture doit être appuyée par une pièce justificative originale, datée et en bonne et due forme et porte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être conservées durant dix ans et être classées méthodiquement.

2.3.4- L'inventaire

11. Une fois par exercice au moins, il est procédé, avec prudence et sincérité aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet des éléments d'actifs et de passifs de l'OSBL.

L'évaluation de ces éléments est effectuée conformément aux méthodes prévues par le système comptable des entreprises. Les éléments spécifiques aux OSBL étant traités dans la partie relative aux aspects comptables spécifiques de la présente norme.

2.3.5- Les procédés et moyens de traitement de l'information

12. La comptabilité de l'OSBL peut être tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatisés.

L'organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés doit permettre :

- de satisfaire les exigences de sécurité et de fiabilité requises en la matière,
- de restituer sur papier sous une forme directement intelligible toute donnée entrée dans le système de traitement.

2.3.6- Le manuel des procédures comptables de l'OSBL

13. Les OSBL à taille et à activités importantes mettent en place un manuel des procédures comptables décrivant particulièrement l'organisation comptable de l'OSBL, les méthodes de saisie et de traitement de l'information, les politiques comptables et les supports utilisés.

Ce document est de nature à garantir la continuité du système de traitement de l'information comptable et financière, tout en fiabilisant le circuit d'élaboration des états financiers et tout en sécurisant le chemin de circulation des documents comptables. En favorisant l'indépendance du système comptable par rapport aux personnes qui le tiennent, le manuel des procédures comptables ne fait qu'appuyer l'efficacité requise de la gestion de l'OSBL, d'une part, et consolide la transparence de sa communication financière, d'autre part.

2.4- La gestion budgétaire au sein de l'OSBL

14. Dans l'objectif d'optimiser ses ressources, l'OSBL doit mettre en place un système budgétaire. Ce système constitue un outil efficace de gestion prévisionnelle qui regroupe tant la préparation et l'élaboration des budgets ainsi que leur suivi.

Le budget est l'expression comptable et financière des plans d'action retenus pour que les objectifs visés et les moyens disponibles sur le court terme convergent vers la réalisation des objectifs globaux de l'OSBL. Le budget n'est autre qu'un plan d'action chiffré à court-terme (exercice social) qui correspond à un engagement de l'organe de Direction pour atteindre un objectif. Il joue, d'une part, le rôle d'un contrat d'objectifs suscitant la motivation et la délégation et, d'autre part, le rôle d'animation et de coordination.

Le budget est un document essentiel dans la vie des OSBL. Il est présenté à l'appui des demandes de dons et subventions et sa publication pourrait être un argument « commercial » pour inciter les donateurs à donner à une structure plutôt qu'une autre. De même la présentation d'un budget est indispensable pour justifier un appel à cotisations.

Les informations sur le budget sont aussi utiles pour confronter les réalisations de l'exercice en cours par rapport au budget prévisionnel du même exercice, et pour justifier le budget de l'exercice à venir par rapport aux objectifs fixés.

2.4.1- La procédure budgétaire

15. La procédure budgétaire se résume dans les principales étapes suivantes :

- fixer les grands objectifs de l'OSBL pour le prochain exercice,
- Réaliser des études préparatoires pour déceler l'allure du prochain exercice en termes de besoins et de ressources,
- Elaborer des projets de budgets,
- Elaborer le projet de budget général, celui qui offre les meilleures garanties pour atteindre les objectifs,
- Négocier le pré-budget général ainsi que les pré budgets détaillés,
- Mettre en place les prévisions définitives et par conséquent les budgets définitifs,
- Assurer le suivi et le contrôle budgétaire par des confrontations périodiques entre les prévisions et les réalisations.

La procédure de contrôle budgétaire a pour objectif de comparer les prévisions aux réalisations afin de mettre en évidence des écarts et de mettre en place d'éventuelles mesures correctives. Toutefois, seuls les écarts jugés significatifs sont pris en compte.

Le suivi budgétaire doit être assuré selon une périodicité mensuelle. Cette périodicité est de nature à permettre le lancement d'actions correctives en temps opportun.

La procédure budgétaire comporte un ordre logique dans l'élaboration des différents budgets qui correspond à la coordination nécessaire entre les différentes structures de l'OSBL, d'une part, et entre ses besoins et ses ressources, d'autre part. Contrairement à une entité à but lucratif (entreprise commerciale ou industrielle par exemple), le budget directeur du processus budgétaire est celui des charges. Ainsi, la procédure budgétaire générale peut se résumer dans l'élaboration des budgets suivants :

- Le budget de fonctionnement se résumant dans la budgétisation des charges et des produits de l'activité courante,
 - Le budget d'investissements, et
 - Le budget de trésorerie.

2.4.2- Les différents budgets

Le budget de fonctionnement

■ Les charges :

16. Elles constituent l'élément déterminant de la procédure budgétaire car elles conditionnent l'élaboration des autres budgets. Le budget des charges liste la consommation de ressources qu'impose la réalisation des activités courantes de l'organisme.

Le budget des charges peut faire l'objet d'un éclatement entre le budget des achats, le budget du personnel et le budget des frais généraux.

Le budget des achats regroupe les différentes catégories d'achats pour la réalisation de l'activité de l'OSBL, les quantités prévisionnelles consommées, les tarifs fournisseurs...

Le budget du personnel détaille les effectifs par catégorie ainsi que les temps prévisionnels et les taux horaires.

Le budget des frais généraux concerne les consommations d'eau, d'électricité et de fournitures de bureau, les assurances, les frais financiers, les dotations aux amortissements,....

■ Les produits :

17. Sur la base des charges arrêtées conformément aux besoins et compte tenu de données réalistes, l'OSBL doit mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs assignés, faire face aux dépenses induites et garantir sa continuité.

Le budget de fonctionnement est défalqué en deux principales rubriques :

- le budget des activités récurrentes qui concerne les charges et les produits nécessaires pour assurer le fonctionnement ordinaire et minimal de l'activité de l'OSBL tout au long de l'exercice.
- le budget des activités non récurrentes qui concerne les charges et les produits de certaines opérations exceptionnelles ou non récurrentes.

Le budget d'investissement :

18. Il exprime les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs et les activités de l'OSBL. Les investissements à réaliser doivent faire l'objet préalablement d'une étude concernant leur financement.

Le budget de trésorerie :

19. Le budget de trésorerie est établi à partir des prévisions relatives aux budgets opérationnels ci-haut présentés. Ce document constitue un instrument de gestion prévisionnelle de la trésorerie de l'OSBL permettant de révéler, d'une part, un risque partiel d'insolvabilité et, d'autre part, les éventuels excédants. L'objectif est donc de prévoir les encaissements et les décaissements afin d'assurer l'équilibre global de la trésorerie.

Les encaissements viennent principalement du budget des produits. Ils peuvent aussi concerner une augmentation des actifs nets par apport en numéraire, l'encaissement d'un emprunt ou l'octroi d'une subvention d'investissement en numéraire.

Les décaissements correspondent essentiellement aux dépenses des activités ordinaires mais aussi des autres activités. Ces décaissements se localisent au niveau du budget des charges et du budget d'investissement.

2.4.3- la mise en œuvre des budgets

20. Dans l'objectif de garantir l'efficacité requise de la gestion budgétaire, il est d'intérêt de procéder à un suivi périodique et régulier des budgets, et si c'est nécessaire, de procéder aux mises à jour des prévisions initiales. La procédure de mise à jour des budgets n'est en aucun cas une manière de concilier les prévisions aux réalisations, mais plutôt une façon de tenir compte de la survenance de nouvelles données (nouvelles circonstances et nouveaux événements imprévisibles au départ de la procédure budgétaire) non prévues initialement.

21. Il est recommandé d'annexer aux états financiers, les budgets du prochain exercice, tout en mentionnant la confrontation entre les budgets de la saison en cours avec les réalisations.

22. Les modèles de présentation des différents budgets figurent dans l'annexe 4 de la présente norme.

TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMENCLATURE DES COMPTES

3.1- Présentation

01. Cette partie comporte, à titre indicatif, une nomenclature des comptes ainsi qu'une indication de leur fonctionnement général.

Chaque organisme adaptera la nomenclature proposée selon son statut et ses activités. Cette adaptation peut être faite en procédant aux regroupements appropriés ou en créant des comptes ou des subdivisions de comptes nécessaires pour imputer ses opérations.

L'adaptation de la nomenclature doit être accompagnée des explications appropriées ainsi que des définitions et des règles de fonctionnement afférentes aux ajouts ou regroupements opérés.

La nomenclature des comptes prévue par la norme comptable générale demeure applicable.

02. Le "fonctionnement général des comptes spécifiques", figurant dans la présente norme, accompagne la "nomenclature des comptes" à titre de règles générales que l'OSBL devra développer pour les comptes qu'elle prévoit dans son plan des comptes.

La partie fonctionnement ne se substitue pas aux règles édictées par les autres normes comptables.

Elle en tient compte au stade de sa publication et doit être mise à jour compte tenu de la parution de nouvelles normes comptables.

3.2- Nomenclature des comptes

03. La nomenclature des comptes adaptée aux activités des OSBL est présentée en annexe 5 ci-joint.

3.3- Règles de fonctionnement des comptes spécifiques

04. Les règles de fonctionnement des comptes spécifiques aux OSBL sont présentées en annexe 6 ci-joint.

QUATRIEME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASPECTS COMPTABLES SPECIFIQUES

01. Comme mentionné ci-dessus, les dispositions du système comptable des entreprises et surtout les dispositions du cadre conceptuel de la comptabilité sont globalement applicables pour les OSBL. Cependant, certaines spécificités des activités non lucratives nécessitent l'adaptation de quelques dispositions du système comptable des entreprises, et ce dans l'objectif de garantir le maximum de fiabilité, de pertinence, de comparabilité et d'intelligibilité à l'information comptable à communiquer.

02. Compte tenu de la particularité entourant leur statut juridique et leur rôle social, d'une part, et de l'importance des fonds maniés par certains OSBL ainsi que les besoins spécifiques des utilisateurs de l'information financière relatant leurs activités d'autre part, une stricte application des conventions comptables prévues par le cadre conceptuel s'avère nécessaire et notamment une attention particulière sera réservée à la convention de prudence.

03. Les adaptations des dispositions du système comptable des entreprises portent sur les principaux aspects suivants :

- les actifs nets,
- le résultat comptable et son affectation,
- les apports affectés à des immobilisations,
- les contributions en nature,

- les contributions bénévoles,
 - le renouvellement des adhésions, et
 - les dépenses de campagne électorale dans les partis politiques.
- Les comptes consolidés pour les Comptes consolidés (regroupés) pour les associations mères et les réseaux d'association.

4.1- Les actifs nets

04. En dépit du fait que le système comptable des entreprises traite des capitaux propres, il paraît inadéquat de transposer cette notion aux organismes agissant sans objectifs lucratifs. En effet, le patrimoine de l'OSBL appartient uniquement à la personne morale dudit «organisme» sans possibilité d'appropriation individuelle. Il n'existe donc pas de capitaux propres au sens où on l'entend ordinairement dans les sociétés à buts lucratifs. Ainsi, il en résulte de rapprocher la notion de « capital » dans l'entreprise à but lucratif, par celle d'«apports» pour les OSBL. En outre, le concept de « capitaux propres » est remplacé par celui des « Actifs Nets».

05. Les actifs nets se présentent comme l'intérêt résiduel dans les actifs de l'OSBL, après déduction de tous ses passifs. Ils comportent :

- les dotations,
- les subventions d'investissement,
- les apports affectés à des immobilisations,
- les autres actifs nets,
- les réserves,
- les excédents ou déficits reportés,
- l'excédent ou le déficit de l'exercice.

06. Dans l'objectif d'informer les utilisateurs sur l'évolution des actifs nets de l'OSBL, un état de variation des actifs nets doit être communiqué dans les notes aux états financiers. Les renseignements sur les mouvements des actifs nets doivent permettre de réconcilier, pour chaque poste, les montants du début de la période avec les montants de fin de période, en indiquant l'origine de chaque mouvement.

4.2- Le résultat comptable et son affectation

07. Au même titre que n'importe quelle entité économique et à l'occasion de chaque exercice, l'OSBL dégage un résultat comptable témoignant de sa performance tant économique que financière. Ce résultat admet la particularité de ne pas pouvoir être distribué aux adhérents (ou membres), qui n'ont aucun droit individuel sur celui-ci.

08. Compte tenu des spécificités des OSBL, il y a lieu de distinguer entre le résultat positif appelé « excédent » et le résultat négatif appelé « déficit ». Ce résultat mesure, en effet, l'enrichissement ou l'appauvrissement pendant un exercice comptable.

L'excédent ou le déficit d'un OSBL est constitué par la différence entre les produits et les charges de l'exercice.

L'excédent ou le déficit de l'OSBL est aussi égal à la variation nette des actifs nets entre le début et la fin de l'exercice, à l'exception des mouvements affectant les apports et subventions finançant les investissements.

09. Compte tenu des besoins des utilisateurs de l'information financière des OSBL et pour des raisons de simplification, les états financiers ne dégagent que l'excédent ou le déficit de l'exercice. Ainsi, la notion de résultats intermédiaires est délibérément non retenue.

10. Partant du fait que le patrimoine de l'OSBL appartient exclusivement à sa personne morale sans possibilité d'appropriation individuelle des adhérents, l'excédent ou le déficit de l'exercice doit être systématiquement affecté par l'instance juridiquement et/ou statutairement compétente :

- en réserves ou report à nouveau positif, s'il est excédentaire,
- ou en report à nouveau négatif, s'il est déficitaire.

4.3- Les apports

11. Pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs, l'OSBL reçoit des fonds sous forme d'apports en numéraire ou en nature. Les apports correspondent donc, à un transfert au profit de l'OSBL de liquidités ou équivalents de liquidités ou d'autres actifs ou au règlement ou diminution d'un élément de passif, sans contrepartie donnée à l'apporteur.

4.3.1- Les catégories d'apports

12. En fonction de leur nature, des besoins de l'OSBL ainsi que la volonté des apporteurs, l'apport fait généralement l'objet d'une affectation d'origine externe.

13. Ces éléments peuvent être des :

- Cotisations,
- Dotations,
- Subventions ou aides publiques,
- Apports finançant les investissements,
- Apports finançant des projets ou des activités bien définis,

- Apports finançant les activités courantes (actifs courants et charges courantes).
- Apports affectés au remboursement d'une dette,
- Apports non affectés.

14. Dans le cas où l'apport serait affecté, les dirigeants sont tenus de respecter la volonté des apporteurs. A ce titre, une information est communiquée dans les notes aux états financiers précisant les façons avec lesquelles les apports ont été utilisés.

15. Tout apport n'ayant pas fait l'objet d'une affectation d'origine externe, est considéré comme un apport finançant les activités courantes, à classer parmi les produits de l'exercice.

4.3.2- Les règles d'évaluation des apports

16. Les apports doivent être évalués à la juste valeur des éléments apportés, et à défaut, à leur valeur de réalisation.

Ces valeurs sont à déterminer en vertu de pièces justificatives, conformément à la convention d'objectivité.

17. Par exemple, pour la valorisation des apports sous forme d'actif non monétaire, il est nécessaire d'établir un état descriptif des apports effectués. Cet état doit comprendre notamment :

- un relevé précis des apports,
- le caractère définitif ou non de l'apport (énoncé des conditions suspensives pouvant, le cas échéant, s'appliquer) et,
- la valorisation des apports (à titre d'exemple, pour les biens immobiliers, cette valorisation figure généralement dans les actes constatant leur transfert juridique).

18. Pour la valorisation des apports non monétaires et dans le respect de la convention d'objectivité, il est **recommandé** de disposer des éléments justifiant l'évaluation des apports et leur prise en compte (rapport d'expert par exemple ou en fonction des règles à arrêter par les autorités compétentes).

4.3.3- Les règles générales de prise en compte des apports

19. Les apports, y compris ceux en nature, ne doivent être pris en compte que lorsqu'il existe une assurance raisonnable qu'ils seront réellement perçues par l'OSBL et qu'il pourra se conformer aux conditions qui lui sont éventuellement rattachées.

L'encaissement de l'apport ne permet pas en lui-même de conclure que les obligations, qui lui sont attachées, ont été respectées ou le seront.

20. Si l'apport est accordé sous conditions résolutoires, il est acquis et constaté en comptabilité dès la confirmation de l'accord indépendamment de son encaissement.

Toute éventualité relative à cet apport doit être traitée conformément à la NCT14 "*éventualités et événements postérieurs à la date de clôture*".

21. Si l'apport est accordé sous conditions suspensives, il ne pourra être enregistré tant que ces conditions n'auront pas été réalisées.

Un prêt non remboursable, accordé à un OSBL sous certaines conditions, est traité comme un apport, s'il existe une assurance raisonnable que l'organisme remplira ses conditions.

4.3.4- Les règles de comptabilisation des apports

22. Les apports sont constatés de façon à les rattacher aux charges correspondantes occasionnées par les activités qu'ils financent, conformément à la convention de rattachement des charges aux produits. Ils sont constatés comme suit :

- les apports sous forme de cotisations sont constatés à titre de revenus de l'exercice auxquels ils se rattachent.
- les apports sous forme de dotations n'étant pas liés à aucune charge sont par conséquent constatés à titre d'augmentation des actifs nets.
- les apports affectés à des biens amortissables sont constatés en actifs nets et sont à rapporter aux résultats des exercices pendant lesquels sont constatées les charges d'amortissement relatives à ces immobilisations. Ces apports sont rapportés proportionnellement à ces charges d'amortissement.
- les apports affectés à des biens non amortissables qui nécessitent, le cas échéant, l'accomplissement de certaines obligations, sont constatés en actifs nets et sont à rapporter aux résultats du ou des exercices qui supportent le coût d'exécution de ces obligations.
- les apports affectés à des charges reportées sont constatés au passif à titre d'apports reportés puis transférés en résultat au moment de la constatation des charges correspondantes

- les apports non affectés sont constatés en résultat au cours de l'exercice où ils sont reçus.
- les apports sous forme de subventions ou d'aides publiques, quelles que soient leurs natures ou leurs objets, sont traités conformément aux dispositions de la NCT 12 " *Subventions publiques*".

23. A titre d'exemple:

- L'apport accordé pour l'acquisition d'un terrain, alloué sous la condition d'y construire un immeuble, est à rapporter aux produits en fonction de la durée d'utilisation de l'immeuble.
- les apports grevés d'une affectation d'origine externe au remboursement d'une dette contractée pour financer les charges d'un ou de plusieurs exercices futurs sont constatés à titre de produits de l'exercice ou des exercices au cours desquels les charges correspondantes seront constatées (c'est-à-dire traiter l'apport comme s'il était affecté à la même fin que celle à laquelle la dette a été utilisée).

4.3.5- Les apports en Nature

24. Les contributions en nature sont des apports qui se matérialisent par un transfert non monétaire de ressources matérielles ou immatérielles (biens ou services) à l'usage de l'OSBL.

25. Les apports en nature, dont la valeur est déterminée de façon fiable (existence de pièces justifiant leur juste valeur ou leur valeur de réalisation), sont à comptabiliser en tant que produits ou actifs nets en contrepartie de comptes de charges ou d'actifs.

26. Compte tenu de l'importance des apports en nature, l'OSBL est appelé à fournir les efforts et les investigations nécessaires pour leur valorisation et comptabilisation.

27. Les apports dont la valeur est difficilement déterminable de façon fiable, doivent être présentés au niveau des notes aux états financiers sous forme d'informations qualitatives ou quantitatives non monétaires. Cette position est à justifier obligatoirement dans lesdites notes.

A titre d'exemple la mise à la disposition de l'OSBL d'un espace ou la prise en charge du coût de transport de biens ou de personnes (billet d'avion...) constitue des apports en nature qui doivent être évalués et comptabilisés par l'OSBL.

4.3.6- Le remboursement des apports

28. Le remboursement d'un apport doit venir, en premier lieu, en déduction du solde de l'apport non encore rapporté au résultat (inscrit à l'état de la situation financière). Dans le cas où le remboursement excède le solde de l'apport, ou si ce solde est nul, le remboursement doit être comptabilisé directement en charges de l'exercice de l'événement.

4.4- Les contributions bénévoles

29. Les contributions bénévoles constituent une originalité significative du secteur non lucratif. Ainsi, le bénévolat peut être considéré comme une sorte d'apport non monétaire.

Les contributions bénévoles sont des prestations fournies, par des adhérents ou non-adhérents, aux activités de l'OSBL sans aucune contrepartie. Ces contributions proviennent généralement des services en provenance des salariés, des consultants et des professionnels libéraux ou des techniciens et artisans non rémunérés.

30. Compte tenu de la difficulté qui entoure la détermination de leur juste valeur ou de leur valeur de réalisation, et par crainte d'adoption de mesures non raisonnables, et manquant de fiabilité, pouvant altérer à la convention d'objectivité, ces contributions doivent être présentées au niveau des notes aux états financiers sous forme d'informations qualitatives et/ou quantitatives.

4.5- Les cotisations des adhérents et leur renouvellement

31. Les revenus relatifs aux cotisations des adhérents sont pris en compte en résultat conformément aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus.

Les revenus liés au renouvellement des adhésions sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

32. A titre d'exemple :

- l'encaissement est considéré comme raisonnablement assuré lorsqu'il est obligatoire pour les adhérents en vertu du formulaire d'adhésion ou des textes régissant l'activité de l'OSBL.
- l'encaissement est considéré comme raisonnablement non assuré lorsqu'il n'est pas obligatoire pour les adhérents en vertu du formulaire d'adhésion ou des textes régissant l'activité de l'OSBL.

4.6- Les opérations liées à la campagne électorale pour les partis politiques

33. Les partis politiques sont tenus de respecter les obligations légales en matière de traitement et de suivi des charges et des produits relatifs à la campagne électorale tels que prévus par la réglementation en vigueur.

34. Les revenus liés à la campagne électorale, qu'ils soient publics ou privés, sont considérés comme des apports affectés, à traiter conformément aux paragraphes mentionnés ci-dessus, y compris le cas de remboursement.

Une note spécifique doit être présentée au niveau des notes aux états financiers détaillant l'origine et la destination des revenus liés à la campagne électorale.

35. Les revenus et les charges relatifs à la campagne électorale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une compensation au niveau des états financiers telle que prévue par le paragraphe 9 première partie de la présente norme.

36. Compte tenu des obligations d'informations liées à la campagne électorale, celle-ci peut être aussi considérée comme un fonds affecté et traitée conformément aux dispositions de la présente norme.

4.7- Comptes consolidés (regroupés) pour les associations mères et les réseaux d'association

37. Les associations mères et les réseaux d'associations tels que définis par la réglementation en vigueur, doivent se référer aux dispositions des Normes Comptables qui traitent de la consolidation,

lorsqu'ils sont tenus d'arrêter des états financiers consolidés (ou regroupés). Il sera tenu compte des retraitements spécifiques aux OSBL pour l'arrêté de ces états financiers.

DATE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

01. La présente norme comptable s'applique pour les exercices comptables ouverts à partir du premier janvier 2018.

02. Pour les besoins de l'élaboration des états financiers du premier exercice d'entrée de la norme en vigueur, les chiffres comparés de l'exercice précédent ne sont pas obligatoires.

03. Afin d'assurer le passage vers les nouvelles dispositions comptables relatives aux OSBL, il est nécessaire de procéder comme suit :

- a) Recensement exhaustif de l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs de l'OSBL,
- b) Collecte des pièces justifiant de la situation juridique de l'ensemble des éléments de la situation de départ,
- c) Evaluation de l'ensemble des éléments de la situation de départ,
- d) Elaboration d'un état de la situation financière d'ouverture comme situation de départ de la mise en place de la comptabilité d'engagement,
- e) Mise en place de la logistique nécessaire pour faire fonctionner la comptabilité d'engagement (journaux, livres, balance des comptes...).

Annexe 1 : Modèle d'état de la situation financière

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 décembre N
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/N	31/12/N-1
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités			
AC 2 - Placements et autres actifs financiers			
AC 3 - Autres actifs courants			
AC 4 - Créances et comptes rattachés			
AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
AC 6 - Autres actifs non courants			
AC 7 - Immobilisations financières			
AC 8 - Immobilisations corporelles			
AC 9- Immobilisations incorporelles			
Total des actifs			
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers			
PA 2 - Autres passifs courants			
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés			
PA 4 - Provisions			
PA 5 - Apports reportés			
PA 6 - Autres passifs non courants			
PA 7 - Emprunts			
Total des passifs			
AN 1 - Dotations			
AN 2 - Apports affectés à des immobilisations			
AN 3 - Subventions d'investissement			
AN 4 - Autres actifs nets			
AN 5 - Réserves			
AN 6 - Excédents ou Déficits reportés			
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice			
Total des Actifs Nets			
Total des Passifs et Actifs Nets			

Annexe 2 : Modèle d'état des produits et des charges

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre N
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	Exercice N	Exercice N-1
Produits			
PR 1- Cotisation des adhérents			
PR 2- Revenus des activités et manifestations			
PR 3- Subventions de fonctionnement			
PR 4- Apports non monétaires			
PR 5- Autres Apports			
PR 6- Produits des placements			
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
PR 8- Autres gains			
Total des produits			
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements			
CH 2- Charges de personnel			
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements			
CH 4- Autres charges courantes			
CH 5- Charges financières nettes			
CH 6- Autres pertes			
Total des charges			
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice			

Annexe 3 : Modèle d'état de flux de trésorerie

Etat des flux de trésorerie Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre N

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents			
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations			
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement			
F4- Encaissement d'autres revenus et apports			
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs			
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel			
F7- Autres Décaissement des activités courantes			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes			
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles			
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles			
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières			
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement			
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
F12- Encaissement des dotations			
F13- Encaissement des subventions d'investissement			
F14- Encaissement des apports affectés à des immobilisations			
F15- Encaissement provenant des emprunts			
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement			
Variation de trésorerie			
Trésorerie au début de l'exercice			
Trésorerie à la clôture de l'exercice			

Annexe 4: Modèle de Notes aux états financiers

- **Note relative aux immobilisations incorporelles et corporelles**

Désignation	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				Valeur Comptable Nette (VCN) au 31/12/N
	Valeur Brute au 31/12/N-1	Acquisitions de l'année N	Cessions de l'année N	Valeur Brute au 31/12/N	Amort. au 31/12/N-1	Dotations de l'année N	Amort. Cession de l'année N	Amort. Cumulé au 31/12/N	
Concession de marques									
Logiciels									
Autres immobilisations incorporelles									
Sous Total I									
Terrains									
Constructions									
Aménagements Agencements & Installations									
Matériel de transport									
Autres immobilisations corporelles									
Sous Total II									
Immobilisations Incorporelles en cours									
Immobilisations Corporelles en cours									
Sous Total III									
TOTAL GENERAL (I+II+III)									

- **Note relative aux Immobilisations Financières**

Désignation	IMMOBILISATIONS				PROVISIONS				Valeur Comptable Nette (VCN) au 31/12/N
	Valeur Brute au 31/12/N-1	Acquisitions de l'année N	Cessions de l'année N	Valeur Brute au 31/12/N	prov. au 31/12/N-1	Dotations de l'année N	prov. Cession de l'année N	prov. Cumulé au 31/12/N	
Titre 1									
Titre 2									
Titre 3									
...									
TOTAL GENERAL									

- **Note relative aux créances**

Désignation	CREANCES			PROVISIONS				Valeur Comptable Nette au 31/12/N
	Valeur Brute au 31/12/N-1	Mouvement de l'année	VB au 31/12/N	Provisions au 31/12/N-1	Dotations N	Reprises N	Provisions Cumulées au 31/12/N	
Clients								
Adhérents								
Débiteurs divers								
Autres créances								
TOTAL GENERAL								

- **Note relative aux Dettes**

Désignation	DETTES		
	Solde au 31/12/N	Solde au 31/12/N-1	Variation
<i>Fournisseurs</i>			
<i>Personnel</i>			
<i>Etats et comptes rattachés</i>			
<i>Créditeurs divers</i>			
<i>Autres dettes</i>			
TOTAL GENERAL			

- **Note relative aux contributions bénévoles (bénévolat)**

<i>Nature de la contribution volontaire</i>	<i>Personne ou entité bénévole</i>	<i>Evaluation quantitative (par exemple en terme de nombre d'heures ou de l'étendue des prestations)</i>

- **Note relative aux contributions en nature**

<i>Nature de la contribution en nature</i>	<i>Personne ou entité donatrice</i>	<i>Evaluation quantitative non monétaire (en nombre, en kg, en litres, en mètres, etc.)</i>	<i>Evaluation monétaire*</i>

* En cas de difficulté de valorisation, il faut mentionner les raisons.

- **Note relative au tableau de mouvements des actifs nets**

Elément	Dotations	Apports affectés à des immobilisations	Subventions d'investissement	Autres actifs nets	Réserves	Excédents ou Déficits reportés	Excédents ou Déficits de l'exercice	Total Général
Solde au 31.12.N-1								
<i>Apports reçus à titre de dotations</i>								
<i>Apports reçus affectés à des immobilisations</i>								
<i>Subventions d'investissement reçus</i>								
<i>Résorption des apports affectés à des immobilisations</i>								
<i>Résorptions des subventions d'investissement</i>								
<i>Autres actifs nets</i>								
<i>Affectation de l'excédent ou du déficit de l'exercice précédent</i>								
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>								
Solde au 31.12. N								

- **Note relative aux budgets prévisionnels (fonctionnement, investissement et trésorerie)**

Budget de Fonctionnement

Rubriques	Budget N+1	Budget N	Réalisation N	Ecart N	Explications
<u>Produits</u>					
Total					
<u>Charges</u>					
Total					
Excédent/Déficit des produits sur les charges					

Budgets des Investissements

Rubriques	Budget N+1	Budget N	Réalisation N	Ecart N	Explications
Total					

Budget de Trésorerie

Rubriques	Budget N+1	Budget N	Réalisation N	Ecart N	Explications
<u>Encaissement</u>					
Total					
<u>Décaissement</u>					
Total					
Excédent/Déficit de trésorerie					

Note relative à la campagne électorale: Recettes/Dépenses (pour les partis politiques)

Rubriques	Date	Personne ou entité donatrice	Type (Nature/Numéraire)	Montant/Estimation
<u>Recettes</u>				
- Autofinancement				
- Financement spécial (privé)				
- Financement public				
Total				

Rubriques	Date	Bénéficiaire	Type (Nature/Numéraire)	Montant/estimation
<u>Dépenses</u>				
- Frais des manifestations et de rencontres				
- Frais de publicité				
- Frais de transport et de déplacement				
-...				
Total				

Note relative aux événements et manifestations organisés par les OSBL

Rubriques	Manifestation 1	Manifestation 2	Manifestation 3	Manifestation N
<u>Recettes</u>				
- Droit d'inscription				
- Sponsoring				
- Ventes de produits				
-				
Total				

Rubriques	Manifestation 1	Manifestation 2	Manifestation 3	Manifestation N
<u>Dépenses</u>				
- Frais d'hôtel et de location de salle				
- Frais de publicité				
- Frais de transport et de déplacement				
- Frais de conception et d'impression de document				
-...				
Total				
Excédent / Déficit				

Annexe 5 : Nomenclature de comptes

CLASSE			Poste EF
COMPTES PRINCIPAUX			
COMPTES			
1	COMPTES D'ACTIFS NET		
10	Apports affectés		
101	Apports affectés sous formes de dotations		AN1
102	Apports affectés à des immobilisations		AN2
103	Autres apports affectés		AN4
109	Apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits		AN1
11	Réserves		
111	Réserves statutaires		AN5
112	Autre réserves		AN5
12	Excédent ou déficit des produits sur les charges - reportés		AN6
13	Excédent ou déficit des produits sur les charges de l'exercice		AN7
14	Subventions d'investissement		
141	Subventions d'investissement affectées à des immobilisations incorporelles		AN3
142	Subventions d'investissement affectées à des immobilisations corporelles		AN3
149	Subventions d'investissement inscrites aux comptes de produits.		AN3
15	Provisions pour risques & charges		PA4
16	Emprunts & dettes assimilées		PA7
17	Comptes de liaison des établissements, succursales et bureaux de représentation		PA6/AC6
18	Autres passifs non courants		PA6
19	Apports reportés		PA5
191	Apports reportés affectés aux charges d'exercices futurs		PA5
192	Autres apports reportés		PA5
2	COMPTES D'ACTIFS IMMOBILISES		
21	Immobilisations incorporelles.		AC9
22	Immobilisations corporelles.		AC8
23	Immobilisations en cours.		AC8/AC9
24	Immobilisations à statut juridique particulier		AC8/AC9
25	Participations & créances liées à des participations au capital		AC7
26	Autres immobilisations financières		AC7
27	Autres actifs non courants		AC6
28	Amortissements des immobilisations		AC8/AC9
29	Provisions pour dépréciation des actifs immobilisés		AC8/AC9
3	COMPTES DE STOCKS		
31	Matières premières & fournitures liées		AC5
32	Autres approvisionnements		AC5
33	En-cours de production de biens		AC5
34	En-cours de production de services		AC5
35	Stocks de produits		AC5
37	Stocks de marchandises		AC5
39	Provisions pour dépréciation des stocks		AC5
4	COMPTES DE TIERS		
40	Fournisseurs & comptes rattachés		PA3/AC3
41	Clients/Adhérents et comptes rattachés		AC4
42	Personnels & comptes rattachés		AC3
43	Etats & collectivités publiques		AC3/PA2

CLASSE		Poste EF
44	Apporteurs, Dirigeants, Adhérents & organismes affiliés	
441	Apports à recevoir	AC3/PA2
442	Apports reçus en instance d'affectation	AC3/PA2
443	Comptes courants - Apporteurs, Dirigeants & Organismes affiliés	AC3/PA2
45	Débiteurs et Crédeurs Divers	AC3/PA2
46	Comptes transitoires ou d'attente	AC3/PA2
47	Comptes de régularisation	AC3/PA2
471	Charges constatées d'avance	AC3
472	Produits (Apports) constatés d'avance	PA2
48	Provisions pour risques et charges	PA2
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	AC3/AC4
5	COMPTES FINANCIERS	
50	Emprunts et autres dettes financières courants	PA1
51	Prêts et autres créances financières courants	AC2
52	Placements courants	AC2
53	Banques, établissements financiers et assimilés	AC1/PA1
54	Caisse	AC1
55	Régies d'avances & accreditifs	AC1
58	Virements internes	AC1
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers	AC1
6	COMPTES DE CHARGES	
60	Achats	CH1
61	Services extérieurs	CH4
62	Autres services extérieurs	CH4
63	Charges diverses ordinaires	CH4/CH6
64	Charges de personnel	CH2
65	Charges financières	CH5
66	Impôts, taxes et versements assimilés	CH4
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	CH3
7	COMPTES DE PRODUITS	
70	Revenus	
701	Cotisations des adhérents	PR1
702	Legs, dons et autres apports reçus	PR5
703	Subventions de fonctionnement et autres aides publiques	PR3
704	Contributions volontaires en nature : Bénévolats, prestations de services et autres apports	PR4
705	Etudes et prestations de services	PR2
706	Produits des activités annexes	PR2
707	Vente de marchandises et autres produits	PR2
71	Production stockée	PR2
72	Production immobilisée	PR2
73	Produits divers ordinaires	PR8
731	Quote-part des apports affectés à des immobilisations, inscrits aux comptes de produits	PR8
732	Quote-part des subventions d'investissements, inscrites aux comptes de produits	PR8
733	Autres produits divers ordinaires	PR8
75	Produits financiers	PR6
78	Reprises sur amortissements et provisions	CH3

Annexe 6 : Fonctionnement général des comptes spécifiques

Le plan comptable des OSBL se subdivise en classes comme suit :

Classe 1 : comptes d'Actifs Nets

Classe 2 : comptes d'actifs immobilisés

Classe 3 : comptes de stocks

Classe 4 : comptes de tiers

Classe 5 : comptes financiers

Classe 6 : comptes de charges

Classe 7 : comptes de produits

La nomenclature comptable des OSBL est celle prévue par la NC 01- Norme Comptable Générale, sous réserves des adaptations ayant trait aux activités des OSBL.

Lorsque l'OSBL exerce d'autres activités centrales, il utilise le critère de classification en éléments courants et éléments non courants pour classer ces opérations dans les comptes comptables.

Pour cela, ne sont pas présentés ci-dessous, les comptes dont le fonctionnement est prévu par la NC 01 - Norme Comptable Générale et qui ne nécessitent pas des adaptations aux activités des OSBL. Dans ce cas, les règles de fonctionnement des comptes prévues par la dite norme comptable, sont applicables, notamment celles relatives à l'ouverture ou aux subdivisions de comptes nécessaires pour l'imputation des opérations des OSBL.

Classe 1 : Comptes d'Actifs Nets

Les comptes d'actifs regroupent les comptes des ressources qui entrent dans le financement permanent des activités de l'organisme ainsi que les provisions pour risques et charges.

Ils englobent notamment les actifs nets et les apports reportés destinés à financer les opérations réalisées par l'OSBL.

10- Comptes d'apports

101- Apports sous forme de dotations

Ce compte enregistre le fonds de dotation de l'Etat, des collectivités publiques ou autres pourvoyeurs de fonds dont l'OSBL est tenu de maintenir en permanence.

102- Apports affectés à des immobilisations

Ce compte enregistre tous les apports affectés à l'acquisition d'immobilisations, ainsi que les affectations d'origine interne d'apports pour l'acquisition d'immobilisation.

Le compte 102 «Actifs nets affectés à des immobilisations» est crédité du montant de l'immobilisation par le débit du compte immobilisation concerné.

103- Autres apports affectés

Ce compte enregistre les autres apports affectés dont bénéficie l'OSBL autres que ceux investis en immobilisations et affectés aux charges reportées, ainsi que les apports grevés d'une affectation d'origine interne.

109- Apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits :

Ce compte est débité par le crédit du compte 731 « Quotes-parts des apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits ».

Seul figure à l'état de la situation financière, le montant net des apports finançant les biens immobilisés non encore inscrits à l'état des produits et des charges. Les comptes « 102. Apports affectés à des immobilisations » et « 109. Apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits » sont soldés l'un par l'autre, à l'ouverture de l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier est égal au débit du deuxième.

11- Réserves

Le compte 11 enregistre toutes les réserves constituées par l'OSBL provenant de l'excédent des produits sur les charges de l'exercice.

Ce compte est crédité, pour ce qui concerne les réserves, dans les subdivisions concernées, lors de l'affectation de l'excédent des produits sur les charges des montants destinés aux comptes :

- de réserves statutaires,
- des autres réserves

Le compte 11 est débité, par prélèvement sur les réserves concernées, pour la résorption de déficit de l'exercice.

12- Excédent ou déficit des produits sur les charges - reportés

Le compte 12 enregistre l'excédent ou le déficit des produits sur les charges de l'exercice en instance d'affectation.

13- Excédent ou déficit des produits sur les charges de l'exercice

Le compte 13 enregistre l'excédent ou le déficit des produits sur les charges de l'exercice. Le solde du compte 13 représente un excédent si les produits sont supérieurs aux charges (solde créditeur) ou un déficit si les charges sont supérieures aux produits (solde débiteur).

14- Les subventions d'investissement

Ce compte enregistre à son crédit les subventions finançant les investissements. Les subventions d'investissement peuvent financer, selon le cas, des biens amortissables ou non amortissables.

Le compte 149. Subventions d'investissement inscrites aux comptes de produits de l'exercice est débité par le crédit du compte « 732. Quotes-parts des subventions d'investissement inscrites aux comptes de produits ».

Seul figure à l'état de la situation financière le montant net des subventions d'investissement non encore inscrites à l'état des produits et des charges. Les comptes de subventions d'investissement sont soldés l'un par l'autre, à l'ouverture de l'exercice suivant, lorsque le crédit du premier (compte 141 ou 142) est égal au débit du deuxième (compte 149).

17- Comptes de liaison des établissements, succursales et bureaux de représentation

Les comptes de liaison servent de contrepartie lors de la comptabilisation des opérations réalisées, notamment entre le siège et les bureaux de représentation.

Le compte 17 est subdivisé en autant de comptes de liaison que de bureaux de représentation et les autres succursales. Ce compte doit être à tout moment soldé par le jeu des écritures réciproques constatant les opérations internes à l'entité comptable.

19- Apports reportés

Ce compte enregistre les apports grevés d'affectations d'origine externe, et qui sont affectés, conformément à l'engagement pris à leur égard, aux charges d'exercices futurs ou à d'autres fins.

Le compte enregistre aussi, la partie, dons, legs et donations collectés auprès de donateurs et affectée mais non encore employée à la fin de l'exercice, conformément aux engagements pris envers les donateurs.

Les sommes comptabilisées dans les comptes d'apports reportés sont reprises, en produits (débités), au cours des exercices suivants, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées, par le crédit des comptes de produit concerné.

41- Clients/adhérents et comptes rattachés

Figurent au compte 41 les créances liées au paiement des cotisations et à la vente de biens ou services rattachés à l'activité courante de l'OSBL.

Le compte 411 "Clients ou Adhérents" est débité du montant des cotisations ou des factures de vente de biens ou de prestation de services par le crédit de l'une des subdivisions du compte 70.

44- Apporteurs, Dirigeants, Adhérents & organismes affiliés

Le compte 44 est crédité du montant des fonds mis à la disposition de l'OSBL par les Apporteurs, Dirigeants, Adhérents & organismes affiliés à titres d'avances ou de comptes courants et débité par le remboursement de l'OSBL au profit des mêmes personnes.

70- Cotisations, aides et subventions finançant les activités courantes

701- Cotisations des adhérents : ce compte est crédité des montants reçus ou à recevoir, des adhérents, sous forme de cotisation.

702- Legs, dons et autres apports reçus : ce compte est crédité par les apports affectés aux charges de l'exercice ou des apports non affectés ou pour tout montant en numéraire, autre que le montant légal ou statutaire de la cotisation. Ces montants ne doivent pas être affectés au financement des activités d'investissement.

703- Subventions de fonctionnement: ce compte est crédité au titre des subventions de fonctionnement monétaires en provenance du pouvoir public.

704- Contributions en nature : sont enregistrés dans ce compte les apports non monétaires finançant les activités courantes sous forme de contributions en nature dont la valeur est déterminée de façon fiable.

Le compte « contributions volontaires en nature » est crédité en contre partie de comptes de charges ou d'actifs courants.

La partie des contributions en nature, subventions de fonctionnement, dons, legs et donations collectée auprès de donateurs et affectée mais non encore employée à la fin de l'exercice, conformément aux engagements pris envers les donateurs est comptabilisée au débit du compte 70 correspondant par le crédit du compte "**472 Produits (Apports) constatés d'avance**".

Décret gouvernemental n° 2018-158 du 2 février 2018, portant extension du parc d'activités économiques de Bizerte et approbation de l'avenant de la convention de concession de son exploitation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi des finances pour l'année 2014,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 93-2051 du 4 octobre 1993, portant création d'une zone franche économique de Bizerte,

Vu le décret n° 94-1881 du 12 septembre 1994, portant approbation de la convention de concession d'exploitation de la zone économique franche de Bizerte au profit de la société de développement et d'exploitation de la zone économique franche de Bizerte ainsi que ses annexes,

Vu le décret n° 2000-1193 du 30 mai 2000, portant récupération par l'Etat d'une partie de la concession accordée à la société Tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales et création d'un second espace rattaché au site de Menzel Bourguiba de la zone franche de Bizerte,

Vu le décret n° 2006-1298 du 8 mai 2006, portant extension du parc d'activités économiques de Bizerte et approbation de l'avenant de la convention de concession de son exploitation.

Vu le décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions tel que modifié et complété par le décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013,

Vu le décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013, portant création d'une unité de suivi des concessions au sein de la Présidence du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-127 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l'avis de l'unité de suivi des concessions.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est étendu le parc d'activités économiques de Bizerte créé en vertu du décret n° 93-2051 du 4 octobre 1993 susvisé, et ce, en intégrant l'immeuble délimité à l'article 2 du présent décret gouvernemental et qui constitue une continuité géographique du site de Bizerte.

Art. 2 - La superficie de l'immeuble mentionné à l'article premier du présent décret gouvernemental est fixée à 2472 m². Ses coordonnées topographiques, figurant sur le plan TPD 79465 établi à l'échelle 1/1000 annexé au présent décret gouvernemental, sont fixées comme suit :

B5	X : 139804.41 A5 Y : 4429.80	X : 139776.40 E1 Y : 4452.33	X : 139779.00 Y : 4483.00
E4	X : 139843.50 F4 Y : 4466.28	X : 139842.34 C5 Y : 4451.70	X : 139838.57 Y : 4451.56

Art. 3 - Est approuvé, l'avenant rectificatif n° 2 de la convention de concession d'exploitation du parc d'activités économiques de Bizerte accordée à la société de développement et d'exploitation du parc d'activités économiques de Bizerte et approuvée par le décret n° 94-1881 du 12 septembre 1994 susvisé.

Art. 4 - Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes
entreprises
Slim Feriani
Le ministre des affaires
locales et de l'environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Décret gouvernemental n° 2018-159 du 13 février 2018, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-1765 du 9 novembre 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé l'établissement d'œuvres universitaires suivant :

- le restaurant universitaire de Carthage.

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Son budget attaché pour ordre au budget de l'Etat.

Le dit établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous réserve des dispositions de la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988 susvisée.

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum
Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Slim Khalbous

Par décret gouvernemental n° 2018-160 du 13 février 2018.

Est accordé à Monsieur Sami Ben Mohamed Yahmadi, fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, un congé pour la création d'une entreprise pour une deuxième année, à compter du 27 avril 2017.

Décret gouvernemental n° 2018-161 du 13 février 2018, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 86-756 du 29 Juillet 1986, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 22 septembre 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 2 ha 60 ares faisant partie du titre foncier n° 150560 Béja et sise dans la région de Sommen à la délégation du Béja Sud du gouvernorat de Béja, telle qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja et le plan topographique annexés au présent décret gouvernemental, et ce, pour l'implantation d'une prison civile.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux deux plans susvisés les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja fixées par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986.

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

*Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de*

l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2018-162 du 13 février 2018, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources hydrauliques de la nappe de « Nadhour – Saouaf » du gouvernorat de Zaghouan.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981, portant désignation des agents chargés de la conservation et de la police du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1707 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique consigné dans son procès-verbal du 30 mai 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un périmètre de sauvegarde des ressources hydrauliques de la nappe du « Nadhour – Saouaf » du gouvernorat de Zaghouan d'une superficie totale de 426.8 Km² dont ses limites sont délimitées par un liséré rouge sur l'extrait de carte annexé au présent décret gouvernemental et sont présentées comme suit :

*** Au Nord :**

A partir point de rencontre de la route n° 3 avec Oued Essil passant par la piste agricole menant à Saouaf jusqu'au point de rencontre avec Oued El Bgar

*** A l'Est :**

- A partir du point de rencontre de la piste agricole Deghafla - Saouaf avec Oued El Bgar jusqu'au point de rencontre Oued El Bgar avec Oued El Gsab.

- A partir du point de rencontre d'Oued El Bgar avec Oued El Gsab jusqu'au point de rencontre d'Oued El Gsab avec Oued Ezarzour.

- A partir du point de rencontre d'Oued El Gsab avec Oued Ezarzour jusqu'au point de rencontre d'Oued Ezarzour avec la piste agricole menant à Naffet au niveau de Bir Sidi Ahmed Ettorki.

- Du Bir Sidi Ahmed Ettorki jusqu'au point n° 92 passant par la piste agricole menant à Naffet.

- Du point n° 92 jusqu'au croisement des pistes agricoles au niveau du pont d'Oued Khriouaa .

*** Au Sud :**

- A partir du croisement des pistes agricoles au niveau du pont d'Oued Khriouaa jusqu'au point du rencontre avec la rue n° 3 passant par Douar Sidi Hssine Ben Hdhili et Henchir Boujraf.

- A partir du point de rencontre de la piste agricole avec la route n° 3 jusqu'au point n° 93 au niveau du pont d'Oued Nabhana.

- A partir du point n° 93 au niveau du pont d'Oued Nabhana jusqu'au point de rencontre avec Oued El Nouail.

*** A l'Ouest :**

- A partir du point de rencontre d'Oued Nabhana avec Oued El Nouail au niveau d'Oued Saadine passant par la limite entre Ain El Battoum et Soughas de la délégation du Nadhour.

- A partir d'Oued Saadine jusqu'au point n° 279 le tracé de la limite entre Bir Chaouech et Souar de la délégation du Nadhour passant par Sidi Ali Lahmer.

- A partir du point n° 279 jusqu'au point de rencontre de la route n° 3 avec Oued Essil le tracé de la limite entre Dghafla de la délégation de Saouaf et Souar de la délégation du Nadhour.

Art. 2 - Le réservoir d'eau du périmètre de sauvegarde « Nadhour - Saouaf » déterminé à l'article premier susvisé comporte 72 forages publics et 220 puits de surface privés.

Art. 3 - A l'intérieur de ce périmètre, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, les travaux de recherche et d'exploitation nouvelle des nappes, ainsi que la création de source d'eau et les travaux d'arrondissement et d'équipement, sauf les travaux de réfection et d'exploitation des ouvrages existants.

Art. 4 - Toute infraction aux dispositions du présent décret gouvernemental sera poursuivie conformément aux dispositions du code des eaux.

Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Décret gouvernemental n° 2018-163 du 13 février 2018, portant déclassement d'une parcelle de terre du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eaux, des lacs et sebkha relevant du domaine public hydraulique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-43 du 17 mars 20] 7, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique consigné dans son procès-verbal du 28 février 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est déclassée du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat la parcelle de terre faisant partie de Sebkhet El Marsa sise à Ben Guerdane du gouvernorat de Médenine d'une superficie de 42 ha 30 ares 98 ça, telle qu'elle est délimitée par un liseré vert sur le plan topographique annexé au présent décret gouvernemental et ce pour la mettre à la disposition de la société de course pour l'exploiter comme terrain de course.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chaheb

Pour Contreseing

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

*Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières*

Mabrouk Korchid

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 janvier 2018.

Monsieur Abdelmajid Khcherem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la pêche et l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 29 janvier 2018.

Madame Monia El Bir épouse Hammami, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur du crédit et des encouragements à la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 29 janvier 2018.

Madame Lamia El Phil épouse Saâfi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des structures professionnelles agricoles à la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 janvier 2018.

Madame Zina Guessmi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 janvier 2018.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions des chefs d'arrondissements aux quelques commissariats régionaux au développement agricole à compter du 12 septembre 2017, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Najib Timoumi	Ingénieur principal		Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Manouba	Hafiza Chebbi épouse Chebbi	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la production végétale	
Commissariat régional au développement agricole de Jendouba	Moufida Chaouch épouse Aouadi			
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Kamel Tahri			
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Arij Jamel épouse Gueriani	Médecin vétérinaire inspecteur régional	Chef d'arrondissement de la production animale	
Commissariat régional au développement agricole de Béja	Mohamed Naceur Guerini	Ingénieur en chef		
Commissariat régional au développement agricole de Monastir	Mohsen Brahmi		Chef d'arrondissement du financement et des encouragements	
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Karim Aloui			
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Mokhtar Khnissi		Chef d'arrondissement du génie rural et des ressources en eau	
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Néji Moulahi	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des ressources en eau	
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Béchir Bel Hadj Salah	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques	
Commissariat régional au développement agricole de Kébili	Hassib Abdallah		Chef d'arrondissement des forêts et de la lutte contre la désertification	

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Mahida	Imed Bach Hanba	Ingénieur en chef	Chef d'arrondissement de la protection des eaux et des sols	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Gabès	Abdelnaceur Jallali	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Raoudha Kheder épouse Bahri		Chef d'arrondissement des sols	
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Abdessalem Amri	Ingénieur en chef		
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Houcine Ben Mariem		Chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles	
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Saïda Bouazizi épouse Miraoui	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel	
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Mohamed El Wafi M'hamdi			
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Maher M'louhia	Ingénieur en chef		
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Badreddine Guerimit			
Commissariat régional au développement agricole de Monastir	Jamel Gueid		Chef d'arrondissement du guichet unique pour l'orientation et la facilitation de la commercialisation et l'exportation des produits biologiques	
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Othman Hajlaoui			
Commissariat régional au développement agricole de Kébili	Jalel Chahbani	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Tataouine	Kamel Ben Abderrazak	Ingénieur en chef		
Commissariat régional au développement agricole de Siliana	Samah Jebali épouse Abroug		Chef d'arrondissement de la vulgarisation et de la programmation agriculture biologique	
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Hassan M'daini			

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 janvier 2018.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Meyesse Allouche	Ingénieur en chef	Sous-directeur de gestion financière et administrative
Jalel Mabrouk	Ingénieur principal	Sous-directeur des opérations techniques
Khaoula Ibrahim épouse Fekih Ahmed	Administrateur	Chef de service des marchés publics
Aïcha Trabelsi épouse Ben Yahia	Ingénieur principal	Chef de service de suivi et d'évaluation
Siheem Ben Hadj Ameer épouse Sayadi	Ingénieur principal	Chef de service sylvo-pastoral
Rejeb Meddeb	Ingénieur en chef	Chef de service de l'agriculture et des oliviers
Raja Abid épouse Abcha	Ingénieur principal	Chef de service du développement local et des chaînes de valeur

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 janvier 2018.

Monsieur Gouider Nehdi, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eau au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 janvier 2018.

Madame Lamia Bourigua épouse Ben Hamza, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité et des recouvrements à la direction des affaires administratives et financières à la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 janvier 2018.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chef de service aux quelques commissariats régionaux au développement agricole, relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, à compter du 12 septembre 2017, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Ibrahim Bennour	Technicien en chef	Chef de service à l'arrondissement de la production végétale
	Jaâfar Labiadh	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Médenine	Walid Chandoul	Médecin vétérinaire sanitaire principal	Chef de service à l'arrondissement de la production animale
	Rim Ktat	Médecin vétérinaire sanitaire	
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Khaouala Barrak épouse Ben Omrane	Médecin vétérinaire sanitaire principal	
	Mokhtar Ben Atig	Médecin vétérinaire inspecteur régional	
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Mondher Feriani	Médecin vétérinaire sanitaire principal	
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Samir Hnifi	Médecin vétérinaire sanitaire principal	
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Radhia Boudhina épouse Sakouhi	Médecin vétérinaire sanitaire principal	
Commissariat régional au développement agricole de Béja	Thouraya Aouina épouse Ben Massoud	Médecin vétérinaire sanitaire major	
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Latifa Messoudi épouse Amri	Médecin vétérinaire sanitaire principal	

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Commissariat régional au développement agricole du Kef	Mohamed Amine Abrougui	Technicien en chef	Chef de service à l'arrondissement du financement et des encouragements
	Chaker Aouadi	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Noureddine Bedoui	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Jendouba	Ali Whibi	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Siliana	Ridha Daâssi	Ingénieur en chef	Chef de service à l'arrondissement du génie rural
	Issam Ben Malek	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Tozeur	Amel Ben Ettaher	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Manouba	Hbib Korbi épouse Houas	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Ménaâ Sahlaoui	Ingénieur principal	Chef de service à l'arrondissement du génie rural et des ressources en eaux
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Houda Mhamedi épouse Kassoumi	Ingénieur des travaux	Chef de service à l'arrondissement des périmètres irrigués
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Ahmed Alfi	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Mohamed Ezzine Ben Lamine	Technicien en chef	Chef de service à l'arrondissement des forêts
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Fethi Kaloufi	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Béja	Fethi Ouamri	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Abdelouahed Boussidi	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Ali Hajlaoui	Technicien en chef	Chef de service à l'arrondissement de la protection des eaux et des sols
	Siham Anibi épouse Manssouri	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Moncef El Ghak	Ingénieur en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Béja	Alia Soltani	Ingénieur en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Anissa Ben Hessine épouse Sfaxi	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Monia Sellami	Ingénieur principal	Chef de service à l'arrondissement du statistique agricole
	Emna Barbouche épouse Benani	Ingénieur principal	

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Amina Hassouna	Ingénieur principal	Chef de service à l'arrondissement des études et statistique agricole
Commissariat régional au développement agricole de Monastir	Mohamed Saifeddine Lazrek	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Jendouba	Houda Wnifi épouse Mabrouk	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Sfax	Karim Karaâ	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Manouba	Sofien Taghouti	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole du Kef	Najeh Ayech	Technicien en chef	
Commissariat régional au développement agricole de Tunis	Amel Feydi	Ingénieur principal	Chef de service à l'arrondissement des études et du développement agricole
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Mohamed Khames Jebli	Administrateur conseiller	Chef de service à l'arrondissement financier
Commissariat régional au développement agricole de Ben Arous	Mohamed Lazher Meliti	Technicien en chef	Chef de service à l'arrondissement des bâtiments et du matériel
Commissariat régional au développement agricole de Jendouba	Mohsen Achouri	Technicien principal	
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Anis Tayari	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Kais Deli	Administrateur conseiller	Chef de service à l'arrondissement du personnel
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Intissar Choutki épouse Mâalem	Ingénieur principal	Chef de service des campagnes et de la promotion de la production à l'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture
Commissariat régional au développement agricole de Sfax	Houayda Harrabi épouse Fkhi	Ingénieur principal	
	Mahmoud Chaâbouni	Ingénieur principal	
Commissariat régional au développement agricole de Gabès	Saber Hssessna	Administrateur conseiller	Chef de service de l'administration des pêcheurs et de l'assistance de la profession à l'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture

Décret gouvernemental n° 20185-164 du 13 février 2018, modifiant le décret n° 2014-3670 du 3 octobre 2014, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement et de construction des composantes du technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2014-3670 du 3 octobre 2014, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement et de construction des composantes du technopôle de Borj Cedria et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-3670 du 3 octobre 2014 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - Le projet sera réalisé durant la période allant du 28 octobre 2014 au 30 avril 2020 en deux étapes :

- La première étape: allant du 28 octobre 2014 au 31 octobre 2018 et concerne la réalisation des travaux et les préparations nécessaires à la réception provisoire des travaux.

- La deuxième étape : allant du 1^{er} novembre 2018 au 30 avril 2020 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers des règlements définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

**Mouhamed Ridha
Chalghoum**

Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Slim Khalbous

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Arrêté du ministre de la santé du 13 février 2018, portant augmentation de nombre de postes ouvertes pour suivre une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant organisation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et notamment son article 2 bis,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-712 du 6 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des aides-soignants de la santé publique et notamment son article 16,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant la nomination du chef et des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant la nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique.

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 14 août 2017, portant ouverture d'une session présentielle de formation continue pour promouvoir 276 aide-soignant de la santé publique au grade d'infirmier de la santé publique et notamment son article 2.

Arrête :

Article premier - Le nombre de postes ouverts pour suivre une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier de la santé publique par l'arrêté du 14 août 2017 susvisé, est augmenté de deux cent soixante-seize (276) postes à deux cent quatre-vingt (280) postes en ajoutant quatre (4) postes.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES**Décret gouvernemental n° 2018-165 du 13 février 2018, portant modification du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est le décret-loi n° 2011-43 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, portant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 94-2367 du 18 novembre 1994, portant création et organisation du centre des sciences et techniques du patrimoine au sein de l'institut national du patrimoine,

Vu le décret n° 94-2368 du 18 novembre 1994, portant création et organisation du laboratoire national pour la sauvegarde et la restauration des manuscrits à Raqqada à Kairouan au sein de l'institut national du patrimoine,

Vu le décret n° 94-2369 du 18 novembre 1994, portant création et organisation du centre national de la calligraphie au sein de l'institut national du patrimoine,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, portant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 10 (nouveau) - Le secrétaire général de l'institut national du patrimoine est chargé d'assister le directeur général de l'institut dans la gestion des sous-directions et services visés à l'article 11 du présent décret gouvernemental.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles conformément aux conditions requises pour la nomination à la fonction de directeur d'administration centrale mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. Et il bénéficie des avantages et indemnités alloués au directeur d'administration centrale.

Article 11 (nouveau) - Le secrétariat général comprend :

1- la sous-direction des affaires administratives :

Elle est chargée notamment de :

- veiller à l'application des statuts et de la réglementation en vigueur concernant la gestion des ressources humaines,

- organiser les concours de promotion et de recrutement des divers corps,

- promouvoir l'action sociale et culturelle au profit des agents de l'institut.

A cet effet, la sous-direction des affaires administratives comprend deux services :

a- le service de gestion des ressources humaines,

b- Le service des concours et des examens.

2- La sous-direction des affaires financières :

Elle est chargée notamment de :

- la préparation et le suivi d'exécution des budgets du premier et second titres, en collaboration avec les services concernés,

- l'exécution et le suivi de tous les affaires relatives à la rémunération et la couverture sociale des agents de l'institut,

- la gestion et le suivi des régies des paiements.

A cet effet, la sous-direction des affaires financières comprend deux services :

a- Le service de gestion du budget du titre I,

b- Le service de gestion du budget du titre II.

3- La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux :

Elle est chargée notamment de :

- donner son avis sur les questions d'ordre juridique et étudier les projets de conventions qui lui sont soumis,

- élaborer et réviser les textes juridiques et réglementaires en collaboration avec les services concernés,

- traiter le contentieux civil, pénal et administratif de l'institut en coordination avec les services concernés,

A cet effet, la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux services :

a- le service des affaires juridiques,

b- Le service du contentieux.

4- La sous-direction des équipements et des bâtiments :

Elle est chargée notamment de :

- programmer, acquérir et entretenir les produits, le matériel et les équipements,

- superviser le parc-auto et gérer les moyens de transport,
- entretenir et garder les bâtiments administratifs.

A cet effet, la sous-direction des équipements et des bâtiments comprend deux services :

- a- Le service des équipements et des bâtiments,
- b- Le service de gestion des moyens de transports.

Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles conformément aux conditions mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et chaque service est dirigé par un chef de service d'administration centrale nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles conformément aux conditions mentionnées par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 2 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances

**Mouhamed Ridha
Chalghoum**

*Le ministre des affaires
culturelles*

Mohamed Zine El Abidine

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018, modifiant le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille.

Le chef de gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la femme et de la famille et de l'enfance,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le code de la protection de l'enfant, tel que promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de missions auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1844 du 9 juillet 2006,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014 portant création des unités d'encadrement des investisseurs,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est modifié l'intitulé du décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille comme suit :

« Décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère de la femme et de la famille et de l'enfance et des personnes âgées ».

Art. 2 - Sont modifiés les articles 5 et 17 du décret 2013-4064 du 19 septembre 2013 sus visé comme suit :

Article 5 (nouveau) - Sont rattachées au cabinet les structures suivantes :

- 1) le bureau d'ordre central,
- 2) le bureau d'information et des relations publiques,
- 3) le bureau des relations avec le citoyen,
- 4) le bureau de suivi de l'activité gouvernementale,
- 5) le bureau des relations avec les associations et les organisations,
- 6) le bureau de relation avec les services extérieurs et les établissements sous-tutelle,
- 7) le bureau de planification et de programmation,
- 8) le bureau de la coopération internationale et des relations extérieures,
- 9) le bureau du délégué général de la protection de l'enfance,
- 10) le bureau de la réforme administrative et de bonne gouvernance,
- 11) le secrétariat permanent de la commission ministérielle de contrôle des marchés publics,
- 12) l'unité de l'encadrement des investisseurs.

Article 17 (nouveau) – L'unité d'encadrement des investisseurs est chargée notamment de :

- d'informer les investisseurs des procédures administratives concernant l'exercice des activités économiques.
- d'intervenir auprès des structures centrales ou régionales et de coordonner entre elles afin de traiter les problématiques qui entravent l'exécution des projets,
- de suivre de l'exécution des procédures adoptées pour surmonter les difficultés qui entravent l'exécution des projets ayant trait au domaine de l'intervention du ministère,
- de présenter des propositions de révision des textes législatifs et réglementaires afin d'aider à la simplification des procédures administratives et à la facilitation de l'exercice des activités économiques,
- rôle d'interlocuteur unique des investisseurs pour les activités qui relèvent du ministère, et ce en vue de les aider à surmonter les difficultés qui les rencontrent à l'occasion de la réalisation de leurs projets d'investissement,
- la coordination avec les unités d'encadrement des investisseurs des autres ministères, le cas échéant, en vue de trouver des solutions adéquates pour les dossiers qui nécessitent l'intervention de plus d'un seul ministère,

- la transmission des dossiers qui demeurent non résolus après avoir épuisé toutes les tentatives, à l'unité centrale d'encadrement des investisseurs à la présidence du gouvernement.

Le chef de l'unité d'encadrement des investisseurs bénéficie du rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale à cet effet il est assisté par un sous-directeur d'administration centrale et d'un chef de service d'administration centrale.

Art. 3 - La ministre de la femme et de la famille et de l'enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre des finances

Mouhamed Ridha
Chalghoum

La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance
Naziha Labidi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment les articles 17, 18 et 19 de ladite loi, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de l'administration centrale,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles en application des articles 17, 18 et 19 de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Elle est placée sous l'autorité du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs créée par l'article premier ci-dessus du présent décret gouvernemental consistent en ce qui suit :

1- Encadrer et suivre les travaux des commissions régionales consultatives et de la commission nationale consultative créées par le décret n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

2- Rassembler les dossiers transmis des commissions régionales consultatives, les étudier et préparer les listes d'attribution qui les concernent avant de les présenter à la commission nationale consultative.

3- Organiser les réunions de la commission nationale consultative et établir son ordre du jour.

4- Préparer les décrets gouvernementaux d'approbation des listes d'attribution et les prix des terrains concernés par la régularisation.

5- Préparer les contrats de vente relatifs aux immeubles ayant reçu l'approbation des commissions régionales consultatives et de la commission nationale consultative.

Art. 3 - La durée de réalisation et du suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles est fixée à (5) cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et ce selon les étapes suivantes :

La première étape : S'étend sur une période d'une année durant laquelle seront implantées des cellules qui sont rattachées à l'unité dans les régions, avec l'établissement de 10.000 contrats de vente.

La deuxième étape : S'étend sur une période de 3 ans durant laquelle s'établira 30.000 contrats de vente avec une moyenne de 10.000 contrats de vente par an.

La troisième étape : S'étend sur une période d'une année durant laquelle devra être achevé le reliquat.

Art. 4 - Les résultats du projet de régularisation seront évalués conformément au degré de réalisation des objectifs fixés par l'article 3 du présent décret gouvernemental et à l'aptitude à surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et son degré d'assimilation par les parties concernées.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs comprend les emplois fonctionnels suivants :

1-Le chef de l'unité ayant fonction et avantages de directeur d'administration centrale chargé de :

- diriger le projet de la régularisation,
- exécuter les tâches relatives à l'unité,
- assurer le suivi administratif, juridique et financier du projet.

Il est assisté par :

2- Un cadre ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de vérifier les dossiers et les listes d'attribution.

3- un cadre ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de l'étude des dossiers d'attribution et de préparer les listes y afférant.

4- Un cadre ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale chargé de réviser les listes d'attribution et d'organiser les travaux de la commission nationale consultative.

5- Un cadre ayant fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé de réviser les décrets gouvernementaux d'approbation des listes des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles et des prix de ces immeubles et de réviser les contrats de vente.

6- Un cadre ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale chargé d'élaborer les décrets gouvernementaux d'approbation et les contrats de vente.

7- Un cadre ayant fonction et avantages de chef de service d'administration centrale chargé des affaires administratives et financières, d'élaborer les données statistiques et d'effectuer l'évaluation.

Art. 6 - Est créée au sein du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, une commission présidée par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou par son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs créée par le présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du

chef du gouvernement. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif. La commission se réunit sur convocation de son président tous les six mois, elle peut également se réunir chaque fois que la nécessité l'exige. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas où le quorum n'est pas atteint à la première réunion, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion qui aura lieu quinze jours après la date de la première réunion et dans ce cas les délibérations de la commission sont valables quelque soit le nombre des membres présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'unité de gestion par objectifs.

Art. 7 - Le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et ce conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

**Mouhamed Ridha
Chalghoum**

*Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières*

Mabrouk Korchid

instance supérieure indépendante pour les élections

Décision commune de l'instance supérieure indépendante pour les élections et de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle du 14 février 2018, portant fixation des règles spéciales et procédures de la couverture de la campagne électorale municipale et régionale aux médias audiovisuels ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

قانون الاستثمار

قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
ونصوص ذات العلاقة

2017

الـثمن : 20,000 د

ردم ك : 5 - 227 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2017

ردم ك : 5-227-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الـثمن : 20,000 د

Edition : 2017

ISBN : 978-9973-39-227-5

Format : 20 X 13

Prix : 20,000 D

LOI DE L'INVESTISSEMENT

LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ
LOI REFONDANT LE DISPOSITIF DES AVANTAGES FICAUX
ET TEXTES ANNEXÉS

2017



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 227 - 5

Prix : 20^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus